

IZVJEŠTAJ

O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU REGULACIONOG PLANA „KVADRANT C - MARIJIN DVOR“

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici održanoj 29.01.2020. godine donijelo je Zaključak, broj 01-GV-02-168/20, kojim je razmotrilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ i iste uputilo na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javni uvid u Nacrt Plana održan je u periodu od 28.10. do 27.11.2024. godine u prostorijama MZ „Željeznička“ u ulici Zmaja od Bosne br. 40 i u Općini Novo Sarajevo - Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma.

Nacrt Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ (tekstualni i grafički dio) objavljen je i na zvaničnoj web stranici Općine Novo Sarajevo i Grada Sarajeva.

Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ održana je 27.11.2024. godine u Općini Novo Sarajevo – Sala Općinskog vijeća.

Sve pristigle primjedbe, prijedlozi i sugestije fizičkih i pravnih lica na Nacrt Plana razmatrane su na sastancima subjekata planiranja u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, dana 01.10., 08.10. i 15.10.2025. godine.

PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I SUGESTIJE DOSTAVLJENE U OKVIRU JAVNE RASPRAVE NA NACRT PLANA I STAV PREDLAGAČA

1. DRUŠTVO PRIJATELJA GRADA SARAJEVA

Prof. Vesna Hercegovac, dipl.ing.arh.

Dr.sci. Tatjana Neidhardt, dipl.ing.arh.

U skladu s našim vrijednostima i principima rada i djelovanja, Društvo prijatelja grada Sarajeva želi i ovim javnim obraćanjem da doprinese ostvarivanju javnog interesa građana Sarajeva u domenu daljeg urbanog razvoja grada i s tim u vezi kvaliteta življenja u njemu.

1. Zahtijevamo da se odustane od predloženog Regulacionog plana "Kvadrant C Marijin dvor".

2. Razlozi našeg zahtjeva su:

Ozbiljno smo zabrinuti naletom nove urbanizacije, popraćene brojnim izmjenama i dopunama regulacionih planova, često po skraćenim procedurama u vrlo osjetljivim područjima Grada, naročito centralnim.

Grad je urbana cjelina, ima svoja ograničenja, njegova infrastruktura i razvojni kapaciteti također. Očigledna je institucionalna užurbanost u planiranju i donošenju odluka, odabiru lokacija, prijedlozima i gradnji masivnih fizičkih struktura u

najatraktivnijim dijelovima grada. Lokalne administracije lako „popuštaju“ pred pojavom i zahtjevima investitora, što doprinosi ad hoc postupanjima u izradi prostorno planske dokumentacije, uz slabu, gotovo nikakvu komunikaciju sa javnošću, što vodi sve izraženijem nezadovoljstvu građana.

Proceduralni propusti su evidentni, budući da se uspostavio vremenski vakuum do USVAJANJA URBANISTIČKOG PLANA URBANOG PODRUČJA SARAJEVO / Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Ilidža i Vogošća/.

Intervencije se svode na fragmentaciju Cjeline, bez sagledavanja reperkusija svake vrste. Uz to, TU NEMA GRADJANINA. Skladaju se kreacije po inerciji, bez stručne i naučne provjere, te sve na kraju vodi u OPASNU PREPLANIRANOST UZ PRELAZAK SVIH PRAGOVA MOGUĆEG! Ovakva „prostorna politika“ i nedostatak poštovanja gradskog prostora postaje BEDEM ispod koga se bezuspješno bune i traže mjesta za sebe i za buduće generacije OBESPRAVLJENI GRAĐANI!

3. Predlažemo i zahtijevamo:

- Da se donese novi RP te uspostavi odgovoran i krajnje svrsishodan način postupanja u planiranju i izgradnji gradskih prostora i obustavi daljnja stambena i poslovna izgradnja!
- Kreiranje funkcionalne parkovske površine, koja bi višestruko podržala postavke prethodnog RP plana, koji je slijedio preporuke prethodnog UP Sarajeva/ostvarenje kontinuiteta u planiranju, te bi se tako ostvarila uspostava neophodnog transverzalnog uvezivanja 'zelenog sistema' oslonjenog na priobalje i Vilsonovu aleju.
- Vršiti analizu resursa koje Sarajevska kotlina ima ili nema dovoljno, a čije ignoriranje može dovesti do katastrofalnih posljedica.
- U okviru novih ili izmijenjenih Planova voditi računa o: urbanim parametrima relevantnim za uspostavu novih koncepata, performansama prostora, te kapacitetima infrastrukturnih sustava u sarajevskoj kotlini.
- Vršiti istraživanja, upoređivati sa prethodnim prijedlozima / planovima (planiranje kao kontinualni proces!)
- Kreirati prostore i sadržaje koji će potvrditi da smo građani svoga Grada, da nismo na putu obespravljenosti, na način kako nam se to sa vrhova Olimpa poručuje!

Dakle, Prostor GRAD nije stvar pojedinca ili određene interesne skupine, njime moraju upravljati stručni i kompetentni ljudi, mora se pitati struka i dogovarati sa građanima.

Na to nas obavezuje i Aarhuska konvencija o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi i okolišnim pitanjima, donesena 1998.g. BiH je pristupila ovoj konvenciji njenim potpisivanjem i ratifikacijom 15.09.2008.g.

Saglasno odredbama Konvencije građani moraju biti uključeni u sve procese kreiranja i donošenja dokumenata koji se tiču prostora i njegove upotrebe. Stoga su Uvid i Javna rasprava o Izmjenama i dopunama regulacionih planova, kao i pripadajućih zakonskih rješenja koja definiraju oblast urbanizma, planiranja i građenja njihovo pravo i obaveza.

Posljednji primjer: JAVNA RASPRAVA O NACRTU RP MARIJIN DVOR KVADRANT C je eklatantan za takvo stanje, koji je pokazao DA SE GRAĐANSKA SVIJEST VIŠE NE DA

MANUPULIRATI. GRAĐANI ŽELE I IMAJU PRAVO DA ODLUČUJU O PROSTORU GRADA, a ne isključivo politika, pojedinci i pohlepni investitori! Svodeći naš nastup funkciji doprinosa javnoj raspravi o Nacrtu RP Marijin Dvor Kvadrant "C" naša konkretna pitanja se odnose na sljedeće:

1. Ima li grad Sarajevo dovoljno vode da podmiri objekte koji su već u izgradnji, a naročito one koji se tek planiraju graditi, naročito u sušnim ljetnim periodima?
2. Kakva je situacija sa električnom energijom?
3. Imamo li riješen siguran i stalan sistem grijanja za postojeću i novu gradnju?
4. Može li postojeći kanalizacioni sistem podnijeti nova opterećenja?
5. Kako riješiti ogromne količine novog otpada smeća? Imajući u vidu da su postojeće deponije prenatrpane.
6. Uključujući novu gradnju koja je već u toku, te uključujući planiranu novu gradnju, može li društvena infrastruktura zadovoljiti potrebe već postojeće i nove gradnje?
7. Kako riješiti gradski saobraćaj uz znatan porast stepena motorizacije, tj. novih automobila na našim ionako zagušenim cestama?
8. Kako riješiti kritično zagađenje zraka ako se ne omogući protok zraka u longitudinalnim i transverzalnim prodorima kroz prostor Sarajevske kotline?

Preporuke:

1. Obavezno prihvatiti Studiju vjetrokorida i novu gradnju prilagoditi rezultatima istraživanja!
2. Novu gradnju treba izbjeći u centralnim dijelovima grada, u Sarajevskoj kotlini, a nova gradnja mogla bi se organizirati prema Sarajevskom polju (kako to preporučuje i novi UP), što će podržati i izgradnja nove tramvajske pruge do Hrasnice. Sarajevska kotlina ima svoje limite i svaka nova megalomanska gradnja predstavlja atak na normalan život, zdravlje i život građana.
3. Odustajanjem od navedenog RP otvorila bi se mogućnost saradnje planera sa građanima i šansa planiranja za građane i bolju mogućnost prosperiteta grada.
4. Mi u Društvu prijatelja grada Sarajeva (DPGS-u) smo također dio tog UGROŽENOG KORPUSA i dajemo svoj glas za SARAJEVO BUDUĆNOSTI, ali i SARAJEVO PO MJERI ČOVJEKA!

Stav predlagača: Primjedbe nisu osnovane

Obrazloženje:

Primjedbe su dijelom a) uopćene (izmjene i dopune regulacionih planova, urbanizacija, kvalitet življenja u gradu, pristup planiranju i izgradnji gradskih prostora, megalomanska gradnja, slaba komunikacija s javnošću, saradnja planera sa građanima, prostorna politika, uspostava urbanih parametara, vršenje istraživanja, obespravljenost građana, ima li grad dovoljno vode, kako riješiti problem otpada imajući u vidu da su postojeće deponije pretrpane, kako riješiti gradski saobraćaj, Studija vjetrokorida, zagađenje zraka, izbjegavanje gradnje u centralnim dijelovima sarajevske kotline i dr.), a b) dijelom se odnose na proceduru donošenja Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ (preispitivanje postojećeg stanja komunalne infrastrukture, nova gradnja, društvena infrastruktura, kreiranje

funkcionalne parkovske površine, a na osnovu prethodnog RP-a, obustava daljnje stambene i poslovne izgradnje), te odustajanje od izrade plana i pokretanja novog regulacionog plana.

- a) Uopćene primjedbe se indirektno reflektuju na predmetni obuhvat. Izrada regulacionog plana ima za cilj stvoriti planske preduslove za rješavanje navedenih primjedbi.
- b) Generalni koncept Plana zasniva se na ideji „otvorenog, javnog kvadranta“, što je uslovalo predložena urbanistička, saobraćajna i infrastrukturna rješenja, a u skladu sa Urbanističkim planom grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo za period 1986-2015. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 5/99-Prečišćeni tekst, 4/02, 37/14).

Urbanistički plan je u poglavlju 2.5.5. na str.258 definirao predmetno područje Plana kao gradsko jezgro: „Osnovni kriteriji u organizaciji sistema gradskih centara je potpuna otvorenost i gravitacija svih stanovnika Grada svim centrima, što omogućuje u razvoju sistema centara iz nižeg u viši nivo, zavisno od koncepta razvoja Grada, odnosno opredjeljenja pravaca razvoja. U skladu sa ovim osnovnim kriterijima organizacije i funkcioniranja sistema gradskih centara, izvršena je distribucija sadržaja po nivou centara i djelatnostima u jedinstveni sistem Grada”.

RP Marijin dvor - Kvadrant C svojim rješenjem, funkcijom i distribucijom sadržaja u prostoru je planiran kao otvoreni Kvadrant koji omogućava gravitaciju i pristup svim građanima.

Plan je izrađen u skladu sa važećim Zakonom o prostornom uređenju, Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja i verifikovanom Osnovnom koncepcijom Plana. Na toj osnovi izrađen je Nacrt Plana, koji je usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te je provedena javna rasprava i javni uvid.

2. ASOCIJACIJA PEJZAŽNIH ARHITEKATA U BIH (APAUBIH)

Članovi Asocijacije pejzažnih arhitekata u BiH (APAUBIH) aktivno prate aktivnosti koje su vezane za otvoreni prostor i cilj nam je da pružimo svoj doprinos očuvanju i unapređenju svih, a prioritetno javnih otvorenih prostora i pejzaža svih nivoa kompleksnosti, u cilju unapređenja životne sredine i normalnog odvijanja života u svim dijelovima BiH. Svjesni značaja izrade, usvajanja i provođenja svih planskih dokumenata, ovim putem želimo da iskažemo naše mišljenje i protivljenje izmjeni Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin dvor” na teritoriji Općine Novo Sarajevo. Zabrinuti ubrzanom urbanizacijom, koja je rezultat brojnih izmjena i dopuna regulacionih planova, često po skraćenim procedurama u vrlo osjetljivim područjima grada, a naročito centralnim, upućujemo primjedbu oko izmjene ove cjeline i gubitka potencijalnih javnih zelenih površina.

Primjedba

Nacrt Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor” (Karta Planirano stanje - Razmještaj objekata sa namjenom i spratnošću) spratnošću i gabaritima je znatno veći u odnosu na objekte iz aktuelnog regulacionog plana i angažira preostali otvoreni prostor u izgrađenu površinu. Prema istraživanju APAUBIH u urbanom području općine Novo Sarajevo se nalazi oko 107 ha javnih zelenih površina na teritoriji od

oko 990 ha. Kada se isključe teže pristupačne površine šuma parkovi kao što je Hum, Novo Sarajevo raspolaže sa svega 7.6m² javnih zelenih površina po glavi stanovnika. Ovaj podatak upućuje na nizak 'stepen zadovoljenosti' u ovoj općini. Posebno je izražen nedostatak funkcionalnih zelenih površina na teritoriji MZ Željeznička. Karakter ovog naselja je određen otvorenim prostorima Kampusa Univerziteta u Sarajevu koji trebaju biti funkcionalno povezani u jednu cjelinu sa unutarnjim većim otvorenim i zelenim površinama Vilsonovog šetališta. Planirane zelene površine starim planom raspoložive za sadnju visokog drveća se gube i smanjuju u novom nacrtu regulacionog plana, na teritoriji općine gdje se ne može naći alternativa ovim površinama, a koje imaju najveći socijalni značaj.

Preporuke:

Shodno ovoj primjedbi predlažemo da se plan povuče i revidira, da se obavezno prihvate preporuke studije vjetrokoridora i novu gradnju prilagoditi rezultatima istraživanja, kao i da se vrate planirane funkcionalne zelene površine unutar Kvadranta C.

Stav predlagača: Primjedbe nisu osnovane

Obrazloženje:

Analitičko-dokumentaciona osnova, koja uključuje planove višeg reda, posjedovno stanje, ažurnu geodetsku podlogu, valorizaciju postojećih objekata, preuzete obaveze i druge analize za donošenje Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“, definirana je Odlukom o pristupanju izradi plana, a na osnovu koje je urađena i verifikovana Osnovna koncepcija.

Povlačenje Plana iz procedure donošenja definirano je Zakonom o prostornom uređenju, kao i nadležnosti u ovoj proceduri.

3. UDRUŽENJE POSLODAVACA FBIH

Izražavaju podršku planskom rješenju za obuhvat sa akcentom na budući projekat World Trade Center Sarajevo, koji predstavlja značajan korak ka unapređenju trgovine i privlačenju stranih investicija u našu zemlju, te ekonomski razvoj KS, FBiH i BH u cijelosti.

4. UNIVERZITET U SARAJEVU - SENAT

U smislu planskih dokumenata koje predviđaju odredbe Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 24/2017 i 1/2018) u daljnjem tekstu Zakon o prostornom uređenju, regulacioni plan je normiran članom 17. stav (3) tačka a) (2), kao i članom 23. Zakona o prostornom uređenju. Istim je predviđeno, kako se regulacioni plan donosi za pretežno izgrađena urbana područja na osnovu urbanističkog plana, kao i za područja od općeg interesa za razvoj privrede ili izgradnju objekata društvene infrastrukture na osnovu urbanističkog plana ili dokumenta višeg reda, pri čemu je nužno detaljno definirati uvjete projektovanja i izgradnje novih objekata, kao i rekonstrukciju postojećih.

Univerzitet u Sarajevu ističe, kako je prema Nacrtu Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ (u daljnjem tekstu Plan), predviđena izgradnja saobraćajnog pristupa za predviđene građevinske parcele, u smislu;

a) *izljevne trake i desnog skretanja kod 'Instituta za hemiju i fiziku' (...), dok se u nastavku jezikom Plana utvrđuje da je;*

b) *'u obuhvatu planirana i servisna saobraćajnica od zgrade Ujedinjenih nacija do Prirodno-matematičkog fakulteta, kao dvosmjerna'.*

Ovdje postoji nekoliko problema i shodno tome primjedbi koji proizlaze iz prethodno navedenih isječaka, slobodno označenih kao a) i b) nacрта Plana, kao i grafičkog prikaza tj. dokument „RP Kvadrant C – Marijin Dvor” *Planirano stanje razmjestaj, namjena i spratnosti objekata M 1 : 1000.*

1. Katastarsko, zemljišnoknjižno stanje i pozitivno pravo

Uvidom u bazu podataka katastra nekretnina, koji se vodi u nadležnom katastarskom operatu Službe za imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novo Sarajevo, tačnije uvidom u Posjedovni list br. 717, katastarske općine KO Novo Sarajevo I, katastarska čestica br. 3374/1 , čiji je nosilac faktičke vlasti – posjednik Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet. Površina ove katastarske čestice, iznosi 8633 m² i zavedena je prema načinu korištenja kao Kuća i zgrada sa pov. 4782 m² i Dvorište pov. 3851 m². Prethodno navedene parcele novog premjera iz nadležnog katastarskog operata, odgovaraju u zemljišnoj knjizi, koju vodi Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Sarajevu, ZK. ulošku br. 1589, upisan kao nosilac prava raspolaganja na nekretninama označenim kao:

k.č. 2694, „Dvorište” Dvorište, površine 18 m²

k.č. 2695, „Dvorište” Dvorište, površine 180 m²

k.č. 2693, „Dvorište” Dvorište, površine 17 m²,

k.č. 2691, „Dvorište” Dvorište, površine 25 m²

k.č. 2692, „Pristupni put” Pristupni put, površine 9 m² ,

k.č. 1982, „Dvorište” Dvorište, površine 509 m²,

k.č. 1334, „I - ZEMLJIŠTE ISPOD PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA II - ZGRADA Prirodno - matematičkog fakulteta sagrađena na k.č. 1334” ZEMLJIŠTE ISPOD POSLOVNE ZGRADE, površine 17 m², iste upisane u K.O. SP SARAJEVO-MAHALA LIII. Posebno ističemo prethodno navedeni zk. uložak obzirom da i nadležni zemljišnoknjižni sud ukazuje na naziv parcele sa zemljištem Univerziteta u Sarajevu.

Također, prethodno navedenim parcelama po novom premjeru, uključujući i prethodne, prema zemljišnoknjižnoj evidenciji po starom premjeru, odgovaraju još i nekretnine upisane u zk. uloške br. 1158, 1151 i 1002 K.O. SP SARAJEVO-MAHALA LIII.

Obzirom da u nacrtu Regulacionog plana kao i prema grafičkom prikazu a) izljevne trake i desno skretanje kod 'Instituta za hemiju i fiziku', nalaze u potpunosti na zemljištu s kojim pravo raspolaganja ima Univerzitet u Sarajevu, posjed, kao i pravo vlasništva, shodno odredbama člana 338. Zakona o stvarnim pravima FBiH, koje proizlazi iz samog prava raspolaganja, upisanog u zemljišnu knjigu, čime je isto pravo konstituirano i datira još iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, Univerzitet u Sarajevu upućuje primjedbu i zahtjeva izvršenje korekcija predloženog Regulacionog plana, na način da se predviđena izljevna (isključna) traka i desno skretanje, koje cijelom površinom se nalazi na k.č. br. 3374/1, izmjesti izvan teritorijalnog zemljišnog i katastarskog obuhvata prethodno navedenih parcela.

Ovo proizlazi također iz sljedećih razloga: Univerzitet u Sarajevu je najstarija i najprestižnija visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, a na predviđenim parcelama obuhvata nacrtu Regulacionog plana nalazi se Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet, koji nastavno-naučne, akademske, stručne i naučnoistraživačke djelatnosti i povjerene im poslove, prije svega obrazovnog karaktera, izvodi na pet nastavno-naučnih odsjeka, sa zajedno 48 podorganizacionih jedinica, katedri, kabineta, centara i laboratorija, kao jedna od najsloženijih na Univerzitetu u Sarajevu, sa velikim brojem studentica i studenata, domaćih i stranih državljana.

U nastavku kao Prilog 1. nalazi se isječak iz grafičkog prikaza Regulacionog Plana, na kojem se jasno vide granice katastarske čestice i predviđenih saobraćajnica koje bi kao dvosmjerne u značajnom smislu narušavale nastavno-naučni i naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, kao i sigurnost studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu i Prirodno-matematičkog fakulteta. Posebno ističemo da predložena saobraćajnica dijeli na najmanje četiri dijela parcele u vlasništvu Univerziteta u Sarajevu, te razdvaja objekte Univerziteta u Sarajevu, a koji čine jedinstvenu istraživačku i obrazovnu cjelinu, što je potpuno neprihvatljivo za Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet. Također, vidno je gubo zanemarivanje statusa Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, označavajući službene i nastavne prostorije istog kao samo "Institut za fiziku i hemiju".

Prilog 1: Žutim strelicama je označena pozicija granice k.č. br. 3374/1 u pravcu zapad istok, u posjedu i pravu raspolaganja na Univerzitetu u Sarajevu, a također iz priloženog, i nacrtom predviđena izljevna desno traka. (Granica je svijetlo roza boje). Crvenim strelicama označena pozicija granice k.č. 3370/5 u pravcu sjever - jug, kao i pozicija k.č. br. 3369/2. Zelenim strelicama označen je sporni prilaz i parking.

U pogledu b) 'u obuhvatu planirana i servisna saobraćajnica od zgrade Ujedinjenih nacija do Prirodno-matematičkog fakulteta, kao dvosmjerna'.

Na dijelu zemljišta ispod zgrade Univerziteta u Sarajevu - Mašinskog fakulteta, predviđena je izgradnja 'servisne saobraćajnice', međutim, ista se sve do i poslije objekta SP+2 (također nova zgrada Mašinskog fakulteta), nalazi na k.č. br. 3370/5 i k.č. 3369/2 KO Novo Sarajevo I, sa posjednikom Univerzitetom u Sarajevu - Mašinskim fakultetom. Parcele po novom premjeru, uz druge iz katastarskog operata, odgovaraju parcelama po starom premjeru, upisane u zk. uloške br. 1269, kao k.č. 82, 685, zk. uložak 1272, kao k.č. 2544, 2543, 1597, 2551, 2550, 1596, 1541, 1595, 1534, 2548, 2549, 2545, 2546 i 2547, KO SP SARAJEVO-MAHALA LIII. Ovakva izgradnja saobraćajnice na Univerzitetskoj zemlji i pravu raspolaganja, što ponovo naglašavamo shodno Zakonu o stvarnim pravima konstituirala vlasništvo, bez konsultiranja, predstavlja grubo narušavanje rada Univerziteta u Sarajevu i njegovih članica.

Također, u pogledu izgradnje 'servisne saobraćajnice', vidljivo je grubo i pogrešno tumačenje člana 23. stav (2) tačka g) Zakona o prostornom uređenju KS, prema kojem se nalaže obezbjeđenje javnog i općeg interesa u funkcioniranju prostora: saobraćajnih površina ...), međutim ovdje je jasno kako u pogledu predviđenih građevinskih parcela, isti nisu u vidu imali javni i opći interes, posebno u pogledu

navedena dva fakulteta, koji praktično čine funkcionalnu i prostomu cjelinu sa Kampusom Univerziteta u Sarajevu, odnosno predstavljaju njegov južni dio.

S obzirom da je na građevinskoj parceli br. 1 iz nacrtu Regulacionog plana planirana izgradnja poslovno-stambenog objekta sa 80% poslovnog i komercijalnog sadržaja i 20% stambenog prostora, jasno je da planirana saobraćajnica nema servisni karakter. Naime, Regulacionim planom je predviđeno da se cjelokupna stambeno-poslovna zona (koja se proteže na 2,37 ha površine), poveže servisnom saobraćajnicom, iako je potpuno jasno kako servisna saobraćajnica u pravilu podržava samo servisna vozila (vozila za zaštitu, izgradnju, policija, hitne službe, službe za spašavanje ljudi i imovine kao i vatrogasnih vozila), a ne i sva ostala motorna vozila. Navedeno je potpuno kontradiktorno namjeni ovih objekata iz regulacionog plana i predviđanju sigurnog okruženja za sve učesnike u planiranoj javnoj saobraćajnici. Shodno istaknutom, Zavod je propustio jasno navesti kako je stvarna namjera zapravo izgradnja javne dvosmjerne saobraćajnice, a ne saobraćajnice servisnog karaktera. Međutim niti javna niti servisna saobraćajnica iz prethodno navedenih razloga za Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet apsolutno nisu prihvatljivi kao predloženo plansko rješenje.

Nastavkom obuhvata Regulacionog plana, smješteno između građevinske parcele br. 6 i objekta Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta, na poziciji zapadno od objekta Univerziteta u Sarajevu – Mašinskog fakulteta, planirani su parking prostori i pristup novoplaniranom objektu. Ovakav pristup grubo narušava društvena nastojanja za očuvanje zelenih površina i osiguranje pretpostavki za ostvarivanje opće sigurnosti. Ovim se pokušava ostvariti namjera izgradnje frekventne saobraćajnice i parkinga preko zemljišta na kojem pravo vlasništva ima Univerzitet u Sarajevu. Uslovi u pogledu neometanog pristupa objektima Univerziteta u Sarajevu se na ovaj način dovode u pitanje, obzirom da se ne može garantirati sigurnost za kontinuirani promet pješaka koji čine ne samo veliki broj nastavnog, nenastavnog osoblja, studenata i studentica Univerziteta u Sarajevu čime se značajno narušava vizija budućeg razvoja Kampusu Univerziteta u Sarajevu. Shodno istaknutom, nije moguće vršiti planiranje na ovim zemljišnim (katastarskim) parcelama, a da se u obzir ne uzimaju javni interes i značaj koji za Bosnu i Hercegovinu i Kanton Sarajevo ima Univerzitet u Sarajevu. Shodno navedenom Univerzitet u Sarajevu se direktno protivi izgradnji planirane parking i saobraćajne infrastrukture na zemljištu Univerziteta u Sarajevu.

Prethodno navedeno konstituira i predstavlja veliku opasnost shodno odredbama člana 85. stav (3) tačka c) Zakona o prostornom uređenju KS koji za sve građevine, predviđaju i osiguravanje zaštite života i zdravlja ljudi, tačka e) zaštita korisnika od ozljeda, tačka f) zaštita od buke i vibracija, a ovdje posebno naglašavamo zaštitu akademskih građanki i građana i izvođenja naučno-nastavnih procesa na Univerzitetu u Sarajevu. Predloženo planiranje javnih saobraćajnih površina u južnom dijelu Kampusu ne samo da ugrožava ovu viziju, već narušava funkcionalnost i sigurnost prostora.

2. Prostorno uređenje i planiranje

Univerzitet u Sarajevu nije anketiran, niti konsultiran u vezi sa prijedlozima i sugestijama po pitanju razvoja na cijelom području obuhvaćenim planom, a koja se direktno tiču imovine Univerziteta u Sarajevu. Također, nije data saglasnost za

planiranje javnih površina na zemljištu koje pripada Univerzitetu u Sarajevu, te je upitna provodivost predloženih rješenja.

Ovakav pristup je u suprotnosti s principima participativnog urbanističkog planiranja, koji uključuju konsultacije s vlasnicima zemljišta i zainteresiranim stranama, kako je navedeno u međunarodnim standardima (npr. UN-Habitat Principles on Urban Planning), ali i domaćim zakonima, uključujući prije naveden Zakon o prostornom uređenju, čime je nacrt Regulacionog plana protivan načelima prostornog planiranja iz odredbi člana 4. Zakona o prostornom uređenju, gdje između ostalog izdvajamo ali ne isključujući i preostale odredbe tog člana: 'Prostorno planiranje zasniva se na sljedećim načelima: a) zaštite prostora u skladu s principima održivog razvoja; b) integralnog planiranja koje objedinjuje sve značajne faktore razvoja uz sagledavanje dinamike potreba i promjena u prostoru i uz rješavanje sukoba interesa u prostoru usaglašavanjem funkcionalnih, estetskih, energetske, ekonomskih i drugih kriterija u planiranju, projektovanju i građenju objekata; c) usaglašavanje prirodnih vrijednosti sa ljudskim djelovanjem (upotrebom obnovljivih izvora energije, građenjem energetske efikasne objekata, adekvatnim upravljanjem otpadom, pravilnim izborom lokacije i uključivanjem bioklimatskih faktora, uvažavanjem klimatskih promjena, zaštitom od zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa, tehničkih havarija i drugo); d) zaštite okoliša; e) zaštite prirodnih vrijednosti; f) zaštite kulturno-historijskog naslijeđa; g) usaglašavanja zakonitosti proisteklih iz prethodnih faza razvoja analizom stanja izgrađenog prostora; h) uvažavanja potreba djece i lica s umanjnim tjelesnim sposobnostima; i) usaglašavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja od interesa za Kanton, Grad i općine; j) usaglašavanja dokumenata prostornog uređenja Kantona sa dokumentima prostornog uređenja višeg reda; k) ravnomjernog privrednog, društvenog i kulturnog razvoja Kantona uz poštivanje i razvijanje regionalnih prostornih specifičnosti; l) usaglašavanja privatnog i javnog interesa...

Također, potrebno je imati na umu postupanje nosioca pripreme pri donošenju odluke o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenata, gdje je nosilac pripreme dužan javno objaviti poziv zainteresiranim stranama, koje su vlasnici nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta kakav je i ovaj Regulacioni plan. U smislu odredaba Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije BiH”, broj 63/04, 50/07 i 84/10), naglašavamo kako odredba člana 7. utvrđuje da 'U svim fazama pripreme i izrade planskih dokumenata, na svim nivoima prostornog planiranja u Federaciji obavezno je obezbijediti sudjelovanje javnosti. ' Ipak, nije jasno na koji način je osigurano sudjelovanje javnosti u postupku pripreme i izrade nacrtu u fazama koje su prethodile pristupanju izradi i u toku izrade Regulacionog plana, a naročito učešće vlasnika nekretnina u obuhvatu plana.

Glede sigurnosnih rizika, predloženo pozicioniranje frekventne javne saobraćajnice između dva objekta Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, koje koristi preko 1.500 studenata i oko 200 uposlenika, predstavlja ozbiljan rizik po sigurnost korisnika objekata i učesnika u saobraćaju. Isti problem uviđamo i kod planirane saobraćajnice koja prolazi iza objekata Univerziteta u Sarajevu - Mašinskog fakulteta. Ovakva rješenja su u suprotnosti sa sigurnosnim standardima urbanog planiranja, koji preferiraju minimizaciju konflikata između pješačkog i

motornog saobraćaja u obrazovnim zonama, izdato od strane Institute of Transportation Engineers, Designing Walkable Urban Thoroughfares.

Shodno ovome je važno napomenuti da je vizija novog Kampusa UNSA vizija otvorenog zelenog Kampusa koji promovira pješačku komunikaciju, te da je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo podržao koncept Kampusa kao pješačke zone, sa motornim saobraćajem ograničenim isključivo na interventne i servisne potrebe. Stoga, uočavamo kako ovakav Regulacioni plan ugrožava ovu viziju i narušava funkcionalnosti i sigurnost prostora u potpunosti.

Napominjemo još i da je Vlada Kantona Sarajevo dala punu podršku projektu izgradnje Kampusa Univerziteta u Sarajevu, a usvajanjem planskog dokumenta kako je predloženo, ova opredjeljenja bi bila ozbiljno dovedena u pitanje.

3. Zaključna razmatranja

Regulacionim planom mora, pri predviđanju izgradnje i samoj izgradnji građevina, biti osigurano postupanje prema odredbama člana 88. Zakona o prostornom uređenju KS koji predviđa zaštitu života i zdravlja ljudi, čime se ne ugrožava radna sredina i okoliš, a posebno zbog a) oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (zagađivanje zraka); b) opasnih zračenja; c) udara struje; d) eksplozija; e) zagađivanja voda i tla; f) neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada; g) neodgovarajuće odvodnje otpadnih voda; h) sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na unutarnjim površinama; i) mehanički pokretne opreme i dijelova unutar i oko građevine, što su sve otvorena pitanja koja imaju visoki potencijal nastajanja pri izgradnji na zemljištu Univerziteta u Sarajevu. Također treba naglasiti, kako je potrebno pri izradi korekcija i korigiranja Regulacionog plana postupati i prema odredbama člana 89. i člana 97. Zakona o prostornom uređenju KS u pogledu zaštite od ozljeda i zaštite od buke i vibracija, kao osnov za gubo narušavanje nastavno-naučnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu – Mašinskom fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu Prirodno-matematičkom fakultetu. Pri izradi korekcija, potrebno je konsultirati u potpunosti i Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, br. 6/2006, 75/2006 – ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 – dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017, 9/2018, 46/2023 i 88/2023), Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH”, broj 15/2021) i sa posebnom pažnjom Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21, 92/21 i 72/24).

Ponovo naglašavamo, kako od nosioca pripreme Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor” – Grada Sarajeva, gradonačelnika, nosioca izrade plana – Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i obrađivača – Službe za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove, Općine Novo Sarajevo, očekujemo da shodno pozitivnim zakonskim odredbama izvrše korekcije nacрта regulacionog plana na način da se on u potpunosti prilagodi zahtjevima Univerziteta u Sarajevu kao pravno zainteresiranog lica, čija se prava kao najstarije i najprestižnije visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini moraju uzeti u obzir, što proizlazi iz planiranja građevinskih sadržaja koji podržavaju jedinstveni položaj obrazovnih institucija iz ove primjedbe u sklopu Kampusa Univerziteta u Sarajevu, kao njihovog integralnog dijela, kroz obezbjeđenje šetališta, drvoreda, uređenih pješačkih površina, mostova, pasarela prema sjevernom dijelu Kampusa Univerziteta u Sarajevu i drugih pratećih

puteva pješačkog karaktera, kako bi iste institucije u sklopu Univerziteta u Sarajevu bile prirodno spojene sa sadržajima u okviru i u dodiru sa Kvadrantom C – Marijin Dvor.

U pogledu prethodnog, molimo da se na iste primjedbe odgovori i shodno istim izvrše nezamjenjivo potrebne ispravke, na način da se predviđeni građevinski objekti, specifično u pogledu javnih saobraćajnica (kolskih puteva) i parkinga ne grade niti bivaju planirani na zemljištu Univerziteta u Sarajevu. Insistiramo na hitnom preispitivanju predloženog rješenja i njegovom usklađivanju sa potrebama i vizijom Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa društvenim interesima koje ova institucija predstavlja. U suprotnom, poduzet ćemo sve pravne mjere kako bi se interesi Univerziteta u Sarajevu zaštitili, a javno i društveno dobro stavilo na prvo mjesto, koje mu i pripada.

Zaključno, primjedbe Univerziteta u Sarajevu su izrađene u korist razvoja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u javnom i općem interesu građana, studentica i studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, grada Sarajeva, Kantona Sarajevo i cijele države Bosne i Hercegovine.

Stav predlagača: Primjedbe nisu osnovane

Obrazloženje:

Primjedbe se odnose na a) promjenu posjedovnog stanja u odnosu na analitičko-dokumentacionu osnovu koja je bila podloga za verifikovanu Osnovnu koncepciju Plana (katastar, zemljišnoknjižno stanje i pozitivno pravo), na b) neuključivanje UNSA – Senata u proceduru izrade Plana i c) primjenu Člana 88. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

- a) Sastavni dio analitičko-dokumentacione osnove za izradu Regulacionog plana „Kvadrant C-Marijin Dvor“ je karta posjedovnog stanja i podaci iz Katastra prema kojima su predmetne parcele na koje se u primjedbama poziva Univerzitet u Sarajevu – Senat državna svojina u posjedu Prirodno-matematičkog instituta, Instituta za hemiju i fiziku i Mašinskog fakulteta. U međuvremenu, a kao što tvrdi u svojim navodima Univerzitet u Sarajevu – Senat posjednici predmetnih parcela su stekli vlasništvo nad istim, za što Nosiocu prireme nisu dostavljeni dokazi. Na osnovu ovih navodnih prava vlasnik zemljišta zahtjeva da se ne planira javna „frekventna saobraćajnica i parking preko zemljišta na kojem pravo vlasništva ima Univerzitet u Sarajevu“.

Prilikom izrade Osnovne koncepcije Plana poštovao se postojeći saobraćajni pristup i korištenje zemljišta za namjenu saobraćaja i saobraćaja u mirovanju.

Saobraćajno rješenje za predmetni prostorni obuhvat rezultiralo je opredjeljenjima iz planova višeg reda, u prvom redu Urbanističkog plana Grada Sarajeva za period 1986.-2015, koji su uticali na urbanistički koncept „potpuno otvorenog javnog kvadranta kom gravitiraju svi stanovnici grada i u kom je izvršena distribucija sadržaja po nivou centara – gradsko jezgro kao primarni centar kome gravitira cjelokupno stanovništvo grada, regije, a u nekim aspektima Bosna i Hercegovina kao država“, preuzetim obavezama i Elaboratom i članom 7, Odluke o provođenju elaborata „Uređenje i mogućnosti korištenja ulice Vilsonovo šetalište“ („Službene novine Kantona

Sarajevo“, br. 29/14). Saobraćajni pristup za predmetno područje planiran je sa glavne gradske saobraćajnice, odnosno iz ulice Zmaja od Bosne na trasi postojeće kolske pristupne saobraćajnice, i to kao: izljevna traka i desni priključak kod Prirodno-matematičkog fakulteta, izljevna traka i desni priključak kod zgrade MUP-a i ulaz kod Importane centra. Ovim rješenjem je uređen saobraćajni pristup sa dodatnim parking mjestima za potrebe Prirodno-matematičkog i Mašinskog fakulteta.

Planirana saobraćajnica unutar obuhvata Plana je javna saobraćajnica koja omogućava pristup postojećim i novoplaniranim objektima: Prirodno-matematičkom fakultetu, Muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi, planiranim poslovno-stambenim objektima, planiranoj dogradnji Mašinskog fakulteta, objektu Šuma projekta i svim već realiziranim objektima u obuhvatu Plana.

Planirana je rekonstrukcija postojeće saobraćajnice od Prirodno-matematičkog fakulteta (Instituta za hemiju i fiziku) za dvosmjerni saobraćaj sa obostranim trotoarima i povezana je sa glavnom gradskom saobraćajnicom kod MUP-a. Na ovaj način omogućava se pristup svim objektima obzirom da realizacijom „I“ transverzale i realizacijom ulice Vilsonovo šetalište kao pješačke zone i zone za bicikliste, neće biti moguće pristupiti sa tih saobraćajnica postojećim i planiranim objektima. U postupku izrade Plana pribavljene su saglasnosti na saobraćajno rješenje.

- b) U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Grada Sarajeva broj 01-02-2079/15 od 23.12.2015.g. Gradonačelnik Grada Sarajeva je putem Službe za urbano planiranje i stambene poslove proveo Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“. U javnu raspravu su se uključili sa svojim primjedbama i sugestijama sljedeći subjekti planiranja: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Općina Novo Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo i Teleoptic d.o.o. Sarajevo. Predstavnici Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu se nisu uključili u Javnu raspravu o donošenju Odluke o pristupanju izradi Plana. Nakon usklađivanja i usaglašavanja svih primjedbi i sugestija sa navedenim subjektima planiranja na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj 24.02.2016. godine donesena je Odluka o pristupanju izradi predmetnog plana („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/16).
- c) Izrada detaljne planske dokumentacije podrazumijeva primjenu važeće regulative u oblasti prostornog uređenja, pa tako i člana 88. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

5. MAŠINSKI FAKULTET

Na osnovu analize prijedloga Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“, a koji obuhvata površinu Univerziteta u Sarajevu – Mašinskog fakulteta, dostavljamo Vam sljedeće primjedbe, koje su vezane i za ranije isticane primjedbe na predlagani regulacioni plan.

1. Na prijedlogu Regulacionog plana, sa zapadne strane stare zgrade Mašinskog fakulteta, predviđena je javna saobraćajnica i javni parking, koji ne odgovara stvarnom, odnosno trenutnom stanju na terenu.

- Naime, Regulacionim planom nije uopće prikazan postojeći objekt u kojem su smješteni Trafostanica Elektroprivrede iz koje se električnom energijom napajaju laboratorije i objekti fakulteta, kao i drugi objekti u okolini fakulteta.
- U istom objektu su izgrađene i smještene kotlovnice za zagrijavanje objekata Mašinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta.
- Na prostoru pored ukopane dvije cisterne za mazut, za potrebe rada kotlovnica, izgrađena su i dva gasna regulaciona ventila, koje je izgradio Sarajevogas, koji se koriste za navedene kotlovnice, za zagrijavanje objekata i Mašinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta, a isti nisu prikazani u Regulacionom planu.

Shodno navedenom, planirani parking prostor na određenim mjestima, se ne može planirati, jer postoje navedeni objekti, a uklanjanjem istih bi se ugrozilo funkcioniranje fakulteta u okviru Univerziteta u Sarajevu, po pitanju osnovnih uslova realizacije registovane djelatnosti u oblasti visokog obrazovanja, koje je po Zakonu o visokom obrazovanju proglašeno od posebnog javnog interesa i značaja za Kanton Sarajevo, ali i Bosnu i Hercegovinu.

1. Istovremeno navodimo određene propuste tehničke prirode u Regulacionom planu, koji se odnose na pogrešno prikazivanje i označavanje površina kao „Uređene zelene javne površine i dječja igrališta” za dva prostora u samom objektu Mašinskog fakulteta, istočnog dijela zgrade (centralni i sjeverni dio zgrade). Obzirom da označene površine predstavljaju vlasništvo Univerziteta u Sarajevu – Mašinskog fakulteta i sastavni su dio građevinskog objekta Mašinskog fakulteta, kojima je ograničen/kontroliran pristup, iste se ne mogu označavati kao „Uređene zelene javne površine i dječja igrališta.”
2. Prema Regulacionom planu, ulicom Vilsonovo šetalište, uz rijeku Miljacka, planirana je šetnica namijenjena isključivo za pješački i biciklistički saobraćaj, što omogućava longitudinalni pravac rekreacije. Samim time, zatvara se pristup vozilima prema površini koja se koristi kao prilaz ulaznom prostoru u objekt Mašinskog fakulteta Sarajevo. S obzirom da se Mašinski fakultet Sarajevo nalazi na jednoj od najljepših lokacija, zelenoj zoni, u gradu Sarajevu, rukovodstvo Fakulteta podržava planiranje i obezbjeđivanje što više zelenih površina, a posebno u današnjem vremenu kada je ubrzan tempo izgradnje. Međutim, na osnovu Regulacionog plana, onemogućava se prilaz sa istočne strane ka glavnim ulazima Mašinskog fakulteta Sarajevo, a što dalje utiče na funkcioniranje i sigurnost objekta, kao i mogućnost pristupa i ulaza zaposlenika, studenata ali posebno i osoba sa posebnim potrebama, za koje smo obavezni osigurati, ne samo adekvatnu mogućnost ulaska u objekt, nego i siguran pristup svim prostorijama unutar samog objekta Mašinskog fakulteta. Obzirom da je objekt planiran i izgrađen sa predviđenim glavnim ulazima sa južne strane, i u skladu sa navedenim izgrađeni su odgovarajući prilazi ulazu za lica sa posebnim potrebama, nismo u objektivnoj i tehničkoj mogućnosti izmještati i mijenjati glavni ulaz u objekt Fakulteta. Prema planiranom

Regulacionom planu, ulaz u objekt Fakulteta bi se vršio kroz podrumске i laboratorijske prostorije, što je nemoguće i neprihvatljivo.

Na slici je prikazano zatvaranje pristupa sa istočne strane Mašinskog fakulteta glavnim pristupnim ulazima sa južne strane, koji su označeni krugovima. Na staroj zgradi Mašinskog fakulteta, sa južne strane Vilsonovog šetališta, postoji glavni ulaz za zaposlenike i studente Mašinskog fakulteta, kao i za lica sa posebnim potrebama, a na novoj zgradi, ulaz sa južne strane koriste studenti, stranke, ali i služi kao servisni/ekonomski ulaz za potrebe Mašinskog fakulteta. Planiranim ograničenjem, utiče se na sigurnost korisnika zgrade, koji će se kretati navedenim putem kako bi došli do Fakulteta. Robu, inventar odnosno servisne usluge, nije moguće ostvariti kroz ulaz iz unutrašnjeg dvorišta Fakulteta, zbog sigurnosti laboratorijskog prostora.

Prekidanjem ili ograničavanjem pristupa, ograničava se i požarni pristup ka južnom dijelu zgrade Mašinskog fakulteta, a što direktno narušava sigurnost zgrade i korisnika. Prekidanjem pristupa, ograničava se pristup vozilima za potrebe servisnih usluga, što direktno utiče na funkcioniranje Mašinskog fakulteta. Ujedno, ovakvim korakom utiče se i na smanjenje parking površine jer dosadašnji prostor, zaposlenici koriste za parkiranje osobnih vozila. Na osnovu Regulacionog plana, planirani broj parking mjesta ne može zadovoljiti potrebna parking mjesta za Mašinski fakultet.

Mašinski fakultet predlaže da se ostavi pristup sa istočne strane ka glavnim ulazima Mašinskog fakulteta, koja su od izuzetnog značaja za neometano funkcioniranje i sigurnost zgrade. Prijedlog je da se napravi fizička barijera, u vidu naprimjer zelene ograde, između parking prostora ispred površine Mašinskog fakulteta i šetališta. Na taj način, zelena ograda će direktno odvojiti šetalište od parking površine, zelenilom će se estetski uklopiti u predviđenu ulogu šetališta kao zelena oaza i rekreaciona površina, a i jednim dijelom doprinijet će se smanjenju utjecaja „urban heat island” povećanjem zelene površine.

Stav predlađača:

1. Primjedbe koje se odnose na javnu saobraćajnicu i javni parking sa zapadne strane Mašinskog fakulteta i prilaz sa istočne strane fakulteta ka glavnim ulazima Mašinskog fakulteta su neosnovane.

Obrazloženje:

- Javna saobraćajnica i javni parking sa zapadne strane Mašinskog fakulteta planirani su na osnovu uvida u korištenje prostora na način da je rekonstruisana saobraćajnica i parkinzi za postojeće i planirane sadržaje poslovno-stambenog objekta (Šumaprojekt) uz Vilsonovo šetalište.
- Prilaz sa istočne strane fakulteta ka glavnim ulazima Mašinskog fakulteta je planiran kao javna saobraćajnica i omogućava korištenje postojećeg parkinga ispred glavnog ulaza Mašinskog fakulteta i planiranog poslovno-stambenog objekta (Face i ostali) uz Vilsonovo šetalište.

2. Prihvaćene su primjedbe koje se odnose na tehničke greške koje se tiču: postojećih objekata trafostanice i kotlovnice i označavanje površina uređene zelene javne površine i dječjih igrališta u sklopu objekta fakulteta u grafičkom dijelu plana.

Obrazloženje:

- Sve konstatovane tehničke greške su korigovane i pretočene u Prijedlog Plana, i to: tehnička greška prilikom snimanja ažurne geodetske podloge, kada su postojeći objekt trafo stanice i kotlovnica evidentirani i geodetska podloga je ažurirana sa navedenim objektima. Prostori dvije podzemne /ukopane/ cisterne za mazut su se nalazile i nalaze se na ažurnoj geodetskoj podlozi i kao takve zadržane u svojim gabaritima kao postojeće stanje. Prijemno-redukcijske stanice P81-35 (korisnik Mašinski fakultet) i P83-36 (korisnik Prirodno-matematički fakultet) će se tretirati Idejnim rješenjem energetike u Prijedlogu plana, kao i čitav gasni sistem. Sama lokacija gasnih stanica će se prilagoditi urbanističko-saobraćajnom rješenju, uz mišljenje nadležnog operatera. Na osnovu ažuriranja geodetske podloge i površine za parking su prilagođene ažuriranom postojećem stanju. Oznake za „Uređene zelene javne površine i dječja igrališta” su uklonjene sa prikaza (Legenda) na navedenom grafičkom prilogu.

6. ASOCIJACIJA ARHITEKATA U BIH

1. Zaustavljanje procedure donošenja detaljnih planskih dokumenata do usvajanja Urbanističkog plana Kantona Sarajevo – Smatramo neprihvatljivim provođenje procedure usvajanja ovog regulacionog plana, kao i ostalih detaljnih planskih dokumenata, u trenutku kada je suspendovan zakonski mehanizam za kontrolu gradnje kao faktora pogoršanja već kompromitirane kvalitete zraka u dolini Miljacke (Odluka o mjerama zaštite ventilacionih koridora), a novi nije još stupio na snagu (Urbanistički plan Kantona Sarajevo). Zahtijevamo da se obustavi donošenje ovog Regulacionog plana i apelujemo na lokalnu vlast da obustavi procedure donošenja svih ostalih regulacionih planova, do momenta kada će stupiti na snagu pravni akt koji garantuje da nova gradnja neće dodatno pogoršati kvalitetu zraka u Sarajevskoj kotlini. Na osnovu uvida u ranije citirane dokumente (Odluka o mjerama zaštite ventilacionih koridora i prijedlog Urbanističkog plana Kantona Sarajevo) zaključujemo da će ovakav mehanizam imati znatan utjecaj na visine i gabarite objekata propisane predmetnim Regulacionim planom, u smislu smanjenja visina i korigovanja gabarita.
2. Planiranje trga i parka u središnjem dijelu Kvadranta C. Protivimo se širenju gabarita tj. uvećavanju građevinskih markica i kreiranju novih građevinskih markica u odnosu na Regulacioni plan Kvadrant C usvojen 2003. godine, naročito kada se time umanjuje i okupira ranije planirani javni otvoreni prostor i zeleni prostor. U ovom smislu je naročito problematičan središnji dio Kvadranta C, u kome je predmetnim planom blokirana veza između Kampusa UNSA i Vilsonovog šetališta. Polazeći od stava da je od velikog značaja za vitalan i kvalitetan javni otvoreni prostor cijelog Novog Sarajeva da se

uspostavi široka i lijepo oblikovana veza između ove dvije značajne zone obrazovanja, kulture i rekreacije, dajemo sljedeće detaljne primjedbe:

2.1. Istočna građevinska linija objekta postavljenog zapadno od zgrade Raiffeisen banke je pomjerena istočno, u odnosu na front koji je imala u Regulacionom planu iz 2003. godine. Tražimo da se ova građevinska linija pomjeri prema zapadu i vrati na front koji je bio planiran prethodnim planom, da bi se omogućilo formiranje malog trga između ovog objekta i zgrade Raiffeisen banke.

2.2 Planiran je novi stambeno-poslovni objekt na zelenoj površini uz Vilsonovo šetalište, na mjestu na kome je, prema Regulacionom planu iz 2003. godine, bila predviđena zelena površina - park. Tražimo da se ovaj objekt (markica) ukloni iz plana i da se na tom prostoru (ponovo) planira park, kao meandar, proširenje i dodatak Vilsonovog šetališta.

Trg i park čije planiranje tražimo ovim primjedbama (a koji su svakako bili predviđeni prethodnim planom) bi stvorili veći i kvalitetniji javni i zeleni prostor u odnosu na predmetni plan. Trg koji predviđa predmetni plan (između planiranih objekata komentarisanih u tačkama 2.1 i 2.2) je polu-javni predprostor komercijalnog i privatnog sadržaja. On bi uništio veliku zelenu površinu koja je prijedlogom prethodnog regulacionog plana bila zamišljena kao nastavak, proširenje i bogaćenje prostora Vilsonovog šetališta. Osim toga, uspostavljanjem veze između Kampusa UNSA i Vilsonovog šetališta bila bi podržana mreža javnih otvorenih prostora općine Novo Sarajevo i cijelog grada (u skladu sa dobrom praksom evropskog urbanističkog planiranja).

3. Degradacija arhitekture Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF). Ukazujemo na ambijentalnu degradaciju visoko-vrijedne arhitekture zgrade PMF-a, koju bi uzrokovao predmetni plan. Ovo djelo poštovanog arhitekta akademika Juraja Neidhardta je, kroz decenije, bilo visinski i oblikovni akcenat i time vrijedan reper u formiranju slike modernog Sarajeva. Kreiranjem objekata koji svojom visinom prelaze visinu kule PMF-a poremetila bi se jedna od najskladnijih sekvenci ulice Zmaja od Bosne, koja je jedna od osovina likovnog identiteta Sarajeva.
4. Predimenzionirani komercijalni sadržaji i njihove posljedice. Predmetni plan predlaže ogromno uvećanje komercijalnog sadržaja u centru Sarajeva. Ovo smatramo problematičnim obzirom na trenutno prezasićenje prostora Marijin Dvora ovakvim sadržajima, kao i obzirom na njihove ekološke, saobraćajne i ostale infrastrukturne posljedice.
5. Kvalitet šire lokacije i javni interes. Obzirom na izuzetan kvalitet šire lokacije Kvadrant C (blizina centu grada, ljepota i značaj Vilsonovog šetališta za cijeli grad, blizina univerzitetske zone) smatramo poslovno-stambene funkcije predviđene predmetnim planom neadekvatnim. Smatramo da je na prostoru ovakvog kvaliteta uputno pozicionirati objekte društvene infrastrukture i institucija Bosne i Hercegovine – dakle, sadržaje koji podjednako služe svim građanima Sarajeva i predstavljaju građane Bosne i Hercegovine.

Stav predlagača:

1. Primjedbe koje se odnose na a) proceduru obustavljanja donošenja regulacionih planova do usvajanja novog Urbanističkog plana, f) predimenzioniranje komercijalnih sadržaja i njihove posljedice i g) kvalitet šire lokacije i javni interes su neosnovane.

2. Primjedbe koje se odnose na b) planiranje trga i parka u središnjem dijelu kvadranta, c) pomjeranje istočne fasade planiranog poslovnog objekta prema zgradi Reiffeisen banke, d) planiranje poslovno-stambenog objekta uz Vilsonovo šetalište i e) degradaciju arhitekture objekta PMF-a su osnovane uz uslov.

Obrazloženje:

- a) Procedura izrade Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor” je u skladu sa važećom regulativom. Plan je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju KS, Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja i verifikovanom Osnovnom koncepcijom Plana. Na toj osnovi izrađen je Nacrt Plana, koji je usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te je provedena javna rasprava i javni uvid.
- b) Nacrtom Plana je u središnjem dijelu planiran javni prostor, uz uvažavanje posjedovnog stanja i postojećeg stanja, kao i preuzetih obaveza, a koji se razlikuju od onih u prethodnom planu („Službene novine Kantona Sarajevo” br. 27/03).
- c) i e) Regulacioni plan Kvadrant C – Marijin Dvor („Službene novine Kantona Sarajevo” br. 27/03) je rađen u kontekstu tog vremena i tadašnjeg zatečenog stanja na terenu. Smatramo da je u Prijedlogu Plana pomjeranje građevinskih linija, horizontalnog i vertikalnog gabarita planiranog poslovno-stambenog objekta (WTC) u odnosu na objekt koji je projektirao akademik arhitekt Juraj Neidhardt opravdano i prihvaćeno. Smanjen je horizontalni i vertikalni gabarit predmetnog objekta, na način da je maksimalna visina objekta prema ulici Zmaja od Bosne 50 m (u odnosu na visinu od 54 m objekta PMFa), smanjen je BGP i pomjeren je prema istočnoj strani vlasničke parcele u odnosu na Nacrt Plana, a što predstavlja distancu od 43 m od objekta PMF-a.
- d) Preuzete obaveze i stanje na terenu predstavljaju analitičko – dokumentacionu osnovu Plana i prema istim je urađena verifikovana Osnovna koncepcija Plana.
- f) i g) Lokalitet Kvadranta C - Marijin Dvor je Urbanističkim planom grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo za period 1986.-2015. godine („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 5/99 – Prečišćeni tekst, 4/02, 37/14), prema nivoima centara u urbanom području Sarajeva utvrđen kao gradsko jezgro, a što predstavlja primarni centar kome gravitira cjelokupno stanovništvo grada, regije, a u nekim aspektima Bosna i Hercegovina kao država. U skladu sa ovim osnovnim kriterijima organizacije i funkcioniranja sistema gradskih centara, izvršena je distribucija sadržaja po centrima i po nivoima centara. Organizacija i funkcioniranje urbanog sistema centara tretirani su kao jedinstven sistem grada, regije i države.

7. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Analizom predloženih planskih rješenja utvrdili smo da za Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet u predmetnom Planu postoji nekoliko neprihvatljivih prijedloga, a koji su sadržani u prethodno navedenim isječcima, slobodno označenih kao a) i b) nacrtu Plana, kao i grafičkog prikaza, tj. dokumenta „RP Kvadrant C - Marijin Dvor” Planirano stanje razmještaj, namjena i spratnosti objekata M 1 : 1 000. Shodno istaknutom, dostavljamo primjedbe, sugestije i mišljenja Univerziteta u Sarajevu Prirodno-matematičkog fakulteta na Nacrt Regulacionog plana „Kvadrant C - Marijin Dvor”.

- S obzirom na to da se, u Planu kao i prema grafičkom prikazu, a) izljevne trake i desnog skretanja kod 'Instituta za hemiju i fiziku' u potpunosti nalaze na zemljištu kojim pravo raspolaganja ima Univerzitet u Sarajevu, posjed, kao i pravo vlasništva, shodno odredbama člana 338. Zakona o stvarnim pravima FBiH, koje proizlazi iz samog prava raspolaganja, upisanog u zemljišnu knjigu, čime je isto pravo konstituirano i datira još iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, Univerzitet u Sarajevu upućuje primjedbama i zahtjeva izvršenje korekcija predloženog Plana, na način da se predviđena izljevna (isključna) traka i desno skretanje, koje se cijelom površinom nalazi na k.č. br. 3374/1, izmjesti izvan teritorijalnog zemljišnog i katastarskog obuhvata prethodno navedenih parcela.

- Sa zapadne strane zgrade Mašinskog fakulteta planirana je javna saobraćajnica i javni parking, koji ne odgovara stvarnom stanju na terenu, Nije prikazan postojeći objekt u kojem se nalazi Trafostanica Elektroprivrede, u istom objektu se nalaze kotlovnice, na prostoru pored ukopane su dvije cisterne za mazut i izgrađena dva gasna regulaciona ventila Sarajevogasa. Shodno navedenom, planirani parking prostor na određenim mjestima ne može se planirati, jer postoje navedeni objekti.

- Između građevinske parcele br. 6 i objekta Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, na poziciji zapadno od objekta Univerziteta u Sarajevu Mašinskog fakulteta, planirani su parking prostori i pristup novoplaniranom objektu. Ovakav pristup grubo narušava društvena nastojanja za očuvanje zelenih površina i osiguranje pretpostavki za ostvarivanje opće sigurnosti.

- Pogrešno su prikazane i označene površine kao „Uređene zelene javne površine i dječja igrališta” u samom objektu fakulteta (centralni i sjeverni dio objekta).

Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 24/2017 i I/2018) u (daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju), izrada regulacionog plana je normirana članom 17. stav (3) tačka a) (2), kao i članom 23. Zakona o prostornom uređenju. Istim je predviđeno da se regulacioni plan donosi za pretežno izgrađena urbana područja na osnovu urbanističkog plana, kao i za područja od općeg interesa za razvoj privrede ili izgradnju objekata društvene infrastrukture na osnovu urbanističkog plana ili dokumenta višeg reda, pri čemu je nužno detaljno definirati uvjete projektovanja i izgradnje novih objekata, kao i rekonstrukciju postojećih.

Univerzitet u Sarajevu ističe da je, prema Nacrtu Regulacionog plana „Kvadrant C - Marijin Dvor” (u daljnjem tekstu: Plan), predviđena izgradnja saobraćajnog pristupa za predviđene građevinske parcele, u smislu:

- a) izljevne trake i desnog skretanja kod 'Instituta za hemiju i fiziku' C...), dok se u nastavku jezikom Plana utvrđuje da je
- b) 'u obuhvatu planirana i servisna saobraćajnica od zgrade Ujedinjenih nacija do Prirodno-matematičkog fakulteta, kao dvosmjerna'.

Analizom predloženih planskih rješenja utvrdili smo da za Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet u predmetnom Planu postoji nekoliko neprihvatljivih prijedloga, a koji su sadržani u prethodno navedenim isječcima, slobodno označenih kao a) i b) nacrtu Plana, kao i grafičkog prikaza, tj. dokumenta „RP Kvadrant C - Marijin Dvor” Planirano stanje razmještaj, namjena i spratnosti objekata M 1 : 1 000. Shodno istaknutom, dostavljamo primjedbe, sugestije i mišljenja Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematičkog fakulteta na Nacrt Regulacionog plana „Kvadrant C - Marijin Dvor”

S obzirom na to da se, u Planu kao i prema grafičkom prikazu, a) izljevne trake i desnog skretanja kod 'Instituta za hemiju i fiziku' u potpunosti nalaze na zemljištu kojim pravo raspolaganja ima Univerzitet u Sarajevu, posjed, kao i pravo vlasništva, shodno odredbama člana 338. Zakona o stvarnim pravima FBiH, koje proizilazi iz samog prava raspolaganja, upisanog u zemljišnu knjigu, čime je isto pravo konstituirano i datira još iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, Univerzitet u Sarajevu upućuje primjedbu i zahtjeva izvršenje korekcija predloženog Plana, na način da se predviđena izljevna (isključna) traka i desno skretanje, koje se cijelom površinom nalazi na k.č. br. 3374/1, izmjesti izvan teritorijalnog zemljišnog i katastarskog obuhvata prethodno navedenih parcela.

Navedeno također proizilazi iz sljedećih razloga: Univerzitet u Sarajevu je najstarija i najprestižnija visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, a na predviđenim parcelama obuhvata Plana nalazi se Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet, koji nastavno-naučne, akademske, stručne i naučnoistraživačke djelatnosti i povjerene im poslove, prije svega, obrazovnog i istraživačkog karaktera, izvodi na pet nastavno-naučnih odsjeka, sa zajedno 48 podorganizacionih jedinica, katedri, kabineta, centara i laboratorija, kao jedna od najsloženijih članica Univerziteta u Sarajevu, sa velikim brojem studentica i studenata, domaćih i stranih državljana.

U nastavku, kao Prilog 1., nalazi se isječak iz grafičkog prikaza Plana, na kojem se jasno vide granice katastarske čestice i predviđenih saobraćajnica koje bi, kao dvosmjerne, u značajnom smislu narušavale nastavno-naučni i naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu kao i sigurnost studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta. Posebno ističemo da predložena saobraćajnica dijeli na najmanje četiri dijela parcele u vlasništvu Fakulteta te razdvaja objekte Fakulteta (koji čine jedinstvenu istraživačku i obrazovnu cjelinu), što je potpuno neprihvatljivo za Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet. Također, vidno je grubo zanemarivanje statusa Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, označavajući službene i nastavne prostorije istog kao samo 'Institut za fiziku i hemiju’.

Prilog 1: Žutim strelicama je označena pozicija granice k.č. br. 3374/1 u pravcu zapad - istok, u posjedu i pravu raspolaganja Univerziteta u Sarajevu, a također se iz priloženog vidi i nacrtom predviđena izljevna desno traka. (Granica je svijetlo roza boje). / Crvenim strelicama je označena pozicija granice k.č. 3370/5 u pravcu sjever -

jug, kao i pozicija k.č. br. 3369/2. Zelenim strelicama označen je sporni prilaz i parking

U pogledu b) 'u obuhvatu planirana i servisna saobraćajnica od zgrade Ujedinjenih nacija do Prirodno-matematičkog fakulteta, kao dvosmjerna'.

Na dijelu zemljišta ispod zgrade Univerziteta u Sarajevu – Mašinskog fakulteta, predviđena je izgradnja servisne saobraćajnice, međutim, ista se sve do i poslije objekta SP+2 (također nova zgrada Mašinskog fakulteta), nalazi na k.č. br. 3370/5 i k.č. 3369/2 KO Novo Sarajevo I, sa posjednikom Univerzitetom u Sarajevu - Mašinskim fakultetom. Parcele po novom premjeru, uz druge iz katastarskog operata, odgovaraju parcelama po starom premjeru, upisane u zk. uloške br. 1269, kao k.č. 82, 685, zic. uložak 1272, kao k.č. 2544, 2543, 1597, 2551, 2550, 1596, 1541, 1595, 1534, 2548, 2549, 2545, 2546 i 2547, KO SP SARAJEVO-MAHALA LIII. Shodno Zakonu o stvarnim pravima FBiH, kojim je (pored ostalog) konstituirano pravo vlasništva i raspolaganja, planiranje izgradnje saobraćajnice na univerzitetskoj zemlji, bez konsultiranja i dobivanja prethodne saglasnosti, predstavlja grubo narušavanje prava vlasništva Univerziteta u Sarajevu i njegovih članica.

Također, u pogledu izgradnje servisne saobraćajnice, vidljivo je grubo i pogrešno tumačenje člana 23. stav (2) tačka g) Zakona o prostornom uređenju, prema kojem se nalaže obezbjeđenje javnog i općeg interesa u funkcioniranju prostora: saobraćajnih površina ..., međutim, ovdje je jasno da, u pogledu predviđenih građevinskih parcela, isti nisu imali u vidu javni i opći interes, posebno u pogledu navedena dva fakulteta, koji čine funkcionalnu i prostornu cjelinu sa Kampusom Univerziteta u Sarajevu, odnosno predstavljaju njegov južni dio.

S obzirom na to daje na građevinskoj parceli br. 1 iz Plana planirana izgradnja poslovno-stambenog objekta sa 80% poslovnog i komercijalnog sadržaja i 20% stambenog prostora, jasno je da planirana saobraćajnica nema servisni karakter. Naime, Planom je predviđeno da se cjelokupna stambeno-poslovna zona (koja obuhvata 2,37 ha površine), povezuje istaknutom saobraćajnicom, koja, shodno tome, ne može imati samo servisni karakter, odnosno, istom saobraćajnicom će, osim servisnih vozila (vozila za zaštitu i izgradnju, policijska vozila, vozila hitne službe, službe za spašavanje ljudi i imovine kao i vatrogasnih vozila) zasigurno saobraćati i sva ostala motorna vozila. Navedeni koncept u predmetnom Planu je u potpunosti kontradiktoran sa stvarnim obezbjeđenjem sigurnog okruženja za sve korisnike planirane javne saobraćajnice. Konkretnije, Zavod je propustio jasno navesti kako je stvarna namjera, zapravo, izgradnja javne dvosmjerne saobraćajnice, a ne saobraćajnice servisnog karaktera.

Nastavkom obuhvata Plana, smješteno između građevinske parcele br. 6 i objekta Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta, na poziciji zapadno od objekta Univerziteta u Sarajevu Mašinskog fakulteta, planirani su parking prostori i pristup novoplaniranom objektu. Ovakav pristup grubo narušava društvena nastojanja za očuvanje zelenih površina i osiguranje pretpostavki za ostvarivanje opće sigurnosti. Ovim se pokušava ostvariti namjera izgradnje frekventne saobraćajnice i parkinga preko zemljišta na kojem pravo vlasništva ima Univerzitet u Sarajevu. Uvjeti u pogledu neometanog pristupa objektima Univerziteta u Sarajevu, te neometanog pristupa prostorima kojima se servisira naučno-nastavni i naučnoistraživački proces na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom

fakultetu su na ovaj način dovedeni u pitanje, s obzirom na to da se ne može garantirati sigurnost za kontinuirani promet pješaka, koji čine ne samo veliki broj nastavnog, nenastavnog osoblja, studentica i studenata Univerziteta u Sarajevu. Istaknutim planskim prijedlogom se također značajno narušava vizija budućeg razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu. Cijeneći istaknute razloge, planiranje i potencijalna izgradnja bilo kakve javne ili servisne saobraćajnice, te parking prostora na zemljištu Univerziteta u Sarajevu je za Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet apsolutno neprihvatljivo, te izričito zahtijevamo da se isti brišu iz predloženog Plana.

Prethodno navedeno konstituira i predstavlja veliku opasnost shodno odredbama člana 85. stav (3) tačka c) Zakona o prostornom uređenju koji za sve građevine, predviđaju i osiguravanje zaštite života i zdravlja ljudi, tačka e) zaštita korisnika od ozljeda, tačka f) zaštita od buke i vibracija, a ovdje posebno naglašavamo zaštitu akademskih građanki i građana i realizacije naučno-nastavnih aktivnosti i istraživačkog rada na Univerzitetu u Sarajevu. Predloženo planiranje saobraćajnih površina u južnom dijelu Kampusa ne samo da ugrožava ovu viziju, već narušava funkcionalnost i sigurnost prostora.

2. Prostorno uređenje i planiranje

Univerzitet u Sarajevu nije anketiran niti konsultiran u vezi sa prijedlozima i sugestijama po pitanju razvoja na cijelom području obuhvaćenim Planom, a koja se direktno tiču imovine Univerziteta u Sarajevu. Također, nije data saglasnost za planiranje javnih površina na zemljištu koje pripada Univerzitetu u Sarajevu, te je upitna provodivost predloženih rješenja.

Ovakav pristup je u suprotnosti s principima participativnog urbanističkog planiranja, koji uključuju konsultacije s vlasnicima zemljišta i zainteresiranim stranama, kako je navedeno u međunarodnim standardima (npr. UN-Habitat Principles on Urban Planning), ali i domaćim zakonima, uključujući prije naveden Zakon o prostornom uređenju, čime je Plan protivan načelima prostornog planiranja iz odredbi člana 4. Zakona o prostornom uređenju, gdje, između ostalog, izdvajamo, ali ne isključujući i preostale odredbe tog člana: 'Prostorno planiranje zasniva se na sljedećim načelima: a) zaštite prostora u skladu s principima održivog razvoja; b) integralnog planiranja koje objedinjuje sve značajne faktore razvoja uz sagledavanje dinamike potreba i promjena u prostoru i uz rješavanje sukoba interesa u prostoru usaglašavanjem funkcionalnih, estetskih, energetskih, ekonomskih i drugih kriterija u planiranju, projektovanju i građenju objekata; c) usaglašavanje prirodnih vrijednosti sa ljudskim djelovanjem (upotrebom obnovljivih izvora energije, građenjem energetski efikasnih objekata, adekvatnim upravljanjem otpadom, pravilnim izborom lokacije i uključivanjem bioklimatskih faktora, uvažavanjem klimatskih promjena, zaštitom od zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa, tehničkih havarija i drugo); d) zaštite okoliša; e) zaštite prirodnih vrijednosti, f) zaštite kulturno-historijskog naslijeđa; g) usaglašavanja zakonitosti proisteklih iz prethodnih faza razvoja analizom stanja izgrađenog prostora; h) uvažavanja potreba djece i lica s umanjnim tjelesnim sposobnostima; i) usaglašavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja od interesa za Kanton, Grad i općine; j) usaglašavanja dokumenata prostornog uređenja Kantona sa dokumentima prostornog uređenja višeg reda; k) ravnomjernog privrednog, društvenog i kulturnog razvoja Kantona uz

poštivanje i razvijanje regionalnih prostornih specifičnosti; 1) usaglašavanja privatnog i javnog interesa; .

Također, potrebno je imati na umu postupanje nosioca pripreme pri donošenju odluke o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenta, gdje je nosilac pripreme dužan javno objaviti poziv zainteresiranim stranama, koje su vlasnici nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta, kakav je i ovaj Plan. U smislu odredbi Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije BiH” br. 63/04, 50/07 i 84/10), naglašavamo kako odredba člana 7. utvrđuje da 'U svim fazama pripreme i izrade planskih dokumenata, na svim nivoima prostornog planiranja u Federaciji obavezno je obezbijediti sudjelovanje javnosti.' Ipak, nije jasno na koji način je osigurano sudjelovanje javnosti u postupku pripreme i izrade nacрта u fazama koje su prethodile pristupanju izrade i u toku izrade Plana, a naročito učešće vlasnika nekretnina u obuhvatu Plana.

Sa aspekta sigurnosnih rizika, predloženo pozicioniranje frekventne javne saobraćajnice između dva objekta Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, koje koristi preko 1.500 studenata i oko 200 uposlenika, predstavlja ozbiljan rizik po sigurnost korisnika objekata i učesnika u saobraćaju. Isti problem uviđamo i kod planirane saobraćajnice koja prolazi iza objekata Univerziteta u Sarajevu - Mašinskog fakulteta. Ovakva rješenja su u suprotnosti sa sigurnosnim standardima urbanog planiranja, koji preferiraju minimizaciju konflikata između pješačkog i motornog saobraćaja u obrazovnim zonama, izdato od strane Institute of Transportation Engineers, Designing Walkable Urban Thoroughfares.

Shodno ovome je važno napomenuti da je vizija novog Kampusa Univerziteta u Sarajevu vizija otvorenog zelenog Kampusa koji promovira pješačku komunikaciju, te da je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo podržao koncept Kampusa kao pješačke zone, sa motornim saobraćajem ograničenim isključivo na interventne i servisne potrebe. Stoga, uočavamo kako ovakav Plan u potpunosti ugrožava ovu viziju i narušava funkcionalnost i sigurnost prostora.

Napominjemo još i da je Vlada Kantona Sarajevo dala punu podršku projektu izgradnje Kampusa Univerziteta u Sarajevu, a usvajanjem planskog dokumenta kako je predloženo, ova opredjeljenja bi bila ozbiljno dovedena u pitanje.

3. Zaključna razmatranja

Planom mora, pri predviđanju izgradnje i samoj izgradnji građevina, biti osigurano postupanje prema odredbama člana 88. Zakona o prostornom uređenju koji predviđa zaštitu života i zdravlja ljudi, čime se ne ugrožava radna sredina i okoliš, a posebno zbog a) oslobađanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (zagađivanje zraka); b) opasnih zračenja; c) udara struje; d) eksplozija; e) zagađivanja voda i tla; f) neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada; g) neodgovarajuće odvodnje otpadnih voda; h) sakupljanja vlage u dijelovima građevine ili na unutarnjim površinama; i) mehanički pokretne opreme i dijelova unutar i oko građevine, što su sve otvorena pitanja koja imaju visoki potencijal nastajanja pri izgradnji na zemljištu Univerziteta u Sarajevu. Također treba naglasiti, da je potrebno, pri izradi korekcija i korigiranja Plana, postupati i prema odredbama člana 89. i člana 97. Zakona o prostornom uređenju u pogledu zaštite od ozljeda i zaštite od buke i vibracija, kao osnov za grubo narušavanje nastavno-naučnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu - Mašinskom fakultetu i Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu.

Pri izradi korekcija potrebno je u potpunosti konsultirati i Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 6/2006, 75/2006 - ispr., 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 - dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017, 9/2018, 46/2023 i 88/2023), Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj 15/2021) i sa posebnom pažnjom Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21, 92/21 i 72/24).

Ponovo naglašavamo da, od nosioca pripreme Plana – Grada Sarajeva, putem gradonačelnika, nosioca izrade plana – Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i obrađivača – Gradske službe za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove, Općine Novo Sarajevo, očekujemo da, shodno pozitivnim zakonskim odredbama, izvrše korekcije Plana na način da se on u potpunosti prilagodi zahtjevima Univerziteta u Sarajevu kao pravno zainteresiranog lica, čija se prava kao najstarije i najprestižnije visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini moraju uzeti u obzir, što proizlazi iz planiranja građevinskih sadržaja, koji podržavaju jedinstveni položaj obrazovnih institucija iz ove primjedbe u sklopu Kampusa Univerziteta u Sarajevu, kao njihovog integralnog dijela, kroz osiguranje šetališta, drvoreda, uređenih pješačkih površina, mostova, pasarela prema sjevernom dijelu Kampusa Univerziteta u Sarajevu i drugih pratećih puteva pješačkog karaktera, kako bi iste institucije u sklopu Univerziteta u Sarajevu bile prirodno spojene sa sadržajima u okviru i u dodiru sa Kvadrantom C - Marijin Dvor.

U pogledu, prethodnog, molimo da se na iste primjedbe odgovori i shodno istim izvrše nezamjenjivo potrebne ispravke, na način da se predviđeni građevinski objekti, specifično u pogledu javnih saobraćajnica (kolskih puteva) i parkinga, ne grade niti planiraju na zemljištu Univerziteta u Sarajevu. Insistiramo na hitnom preispitivanju predloženog rješenja i njegovom usklađivanju sa potrebama i vizijom Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa društvenim interesima koje ova institucija predstavlja. U suprotnom, bit će poduzete sve pravne mjere kako bi se interesi Univerziteta u Sarajevu zaštitili, a javno i društveno dobro stavilo na prvo mjesto, koje mu i pripada.

Zaključno, primjedbe Univerziteta u Sarajevu su izrađene u korist razvoja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u javnom i općem interesu građana, studentica i studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, grada Sarajeva, Kantona Sarajevo i države Bosne i Hercegovine.

Stav predlagača:

1. Primjedbe koje se odnose na a) izljevnu traku i desno skretanje kod Instituta za hemiju i fiziku, b) javnu saobraćajnicu i javni parking sa zapadne strane Mašinskog fakulteta, d) prilaz sa istočne strane fakulteta ka glavnim ulazima Mašinskog fakulteta, e) neuključivanje UNSA u proceduru izrade Plana, f) primjena Člana 4. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i g) da se ispoštuje vizija Univerziteta u kojoj se ima javno i društveno dobro staviti na prvo mjesto nisu osnovane.
2. Primjedbe koje se odnose na c) tehničke greške koje se tiču: postojećih objekata trafostanice i kotlovnice i označavanje površina uređene zelene javne površine

i dječjih igrališta u sklopu objekta fakulteta u grafičkom dijelu plana su osnovane.

Obrazloženje:

- a) Sastavni dio analitičko-dokumentacione osnove za izradu Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ je karta posjedovnog stanja i podaci iz Katastra prema kojima su predmetne parcele na koje se u primjedbama poziva Univerzitet u Sarajevu – Senat državna svojina u posjedu Prirodno-matematičkog instituta, Instituta za hemiju i fiziku i Mašinskog fakulteta. U međuvremenu, a kao što tvrdi u svojim navodima Univerzitet u Sarajevu – Senat posjednici predmetnih parcela su stekli vlasništvo nad istim, za što Nosiocu pripreme nisu dostavljeni dokazi. Na osnovu ovih navodnih prava vlasnik zemljišta zahtjeva da se ne planira „frekventna saobraćajnica i parking preko zemljišta na kojem pravo vlasništva ima Univerzitet u Sarajevu“.

Prilikom izrade Osnovne koncepcije Plana poštovao se postojeći saobraćajni pristup i korištenje zemljišta za namjenu saobraćaja i saobraćaja u mirovanju. Saobraćajno rješenje za predmetni prostorni obuhvat rezultiralo je opredjeljenjima iz planova višeg reda, u prvom redu Urbanističkog plana grada Sarajeva za period 1986 – 2015, koji su uticali na urbanistički koncept „potpuno otvorenog javnog kvadranta kom gravitiraju svi stanovnici grada i u kom je izvršena distribucija sadržaja po nivou centara – gradsko jezgro kao primarni centar kome gravitira cjelokupno stanovništvo grada, regije, a u nekim aspektima Bosna i Hercegovina kao država“, preuzetim obavezama i Elaboratom i članom 7. Odluke o provođenju elaborata „Uređenje i mogućnosti korištenja ulice Vilsonovo šetalište“ (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 29/14). Saobraćajni pristup na predmetno područje planiran je sa glavne gradske saobraćajnice, odnosno iz ulice Zmaja od Bosne na trasi postojeće kolske pristupne saobraćajnice i to kao: izljevna traka i desni priključak kod Prirodno-matematičkog fakulteta, izljevna traka i desni priključak kod zgrade MUP-a, ulaz kod Importane centar. Ovim rješenjem je uređen saobraćajni pristup sa dodatnim parking mjestima za potrebe Prirodno-matematičkog i Mašinskog fakulteta.

Planirana saobraćajnica unutar obuhvata plana je javna saobraćajnica koja omogućava pristup postojećim i novoplaniranim objektima – Prirodno-matematičkom fakultetu, Muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi, planiranom poslovno-stambenom objektu, planiranoj dogradnji Mašinskog fakulteta, objektu Face i ostali, objektu Šuma projekta i svim već realiziranim objektima u obuhvatu Plana.

Planirana je rekonstrukcija postojeće saobraćajnice od Prirodno-matematičkog fakulteta (Instituta za hemiju i fiziku) za dvosmjerni saobraćaj sa obostranim trotoarima. Povezana je sa glavnom gradskom saobraćajnicom kod MUP-a. Na ovaj način omogućava se pristup svim objektima obzirom da realizacijom „I“ transverzale i realizacijom ulice Vilsonovo šetalište kao pješačke zone i zone za bicikliste, neće biti moguće pristupiti sa tih saobraćajnica postojećim i planiranim objektima. U postupku izrade Plana pribavljene su saglasnosti na saobraćajno rješenje.

- b) Javna saobraćajnica i javni parking sa zapadne strane Mašinskog fakulteta planirani su na osnovu uvida u korištenje prostora na način da je rekonstruirana saobraćajnica i parkinzi za postojeće i planirane sadržaje poslovno-stambenog objekta (Šumaprojekt) uz Vilsonovo šetalište.
- c) Sve konstatirane tehničke greške su korigirane i pretočene u Prijedlog Plana i to: tehnička greška prilikom snimanja ažurne geodetske podloge, kada su postojeći objekt trafo stanice i kotlovnica evidentirani i geodetska podloga je ažurirana sa navedenim objektima. Prostori dvije podzemne /ukopane/ cisterne za mazut su se nalazile i nalaze se na ažurnoj geodetskoj podlozi i kao takve zadržane u svojim gabaritima kao postojeće stanje. Prijemno-redukcijske stanice P81-35 (korisnik Mašinski fakultet) i P83-36 (korisnik Prirodno-matematički fakultet) će se tretirati Idejnim rješenjem energetike u Prijedlogu plana, kao i čitav gasni sistem. Sama lokacija gasnih stanica će se prilagoditi urbanističko-saobraćajnom rješenju, uz mišljenje nadležnog operatera. Na osnovu ažuriranja geodetske podloge i površine za parking su prilagođene ažuriranju postojećeg stanja. Oznake za „Uređene zelene javne površine i dječja igrališta“ su uklonjene sa prikaza na navedenom grafičkom prilogu.
- a) Prilaz sa istočne strane fakulteta ka glavnim ulazima Mašinskog fakulteta je planiran kao javna saobraćajnica i omogućava korištenje postojećeg parkinga ispred glavnog ulaza Mašinskog fakulteta i planiranog poslovno-stambenog objekta (Face i ostali) uz Vilsonovo šetalište.
- b) U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Grada Sarajeva broj 01-02-2079/15 od 23.12.2015., Gradonačelnik Grada Sarajeva je putem Službe za urbano planiranje i stambene poslove proveo Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“. U javnu raspravu su se uključili sa svojim primjedbama i sugestijama sljedeći subjekti planiranja: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Općina Novo Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo i Teleoptic d.o.o. Sarajevo. Predstavnici Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu se nisu uključili u Javnu raspravu o donošenju Odluke o pristupanju izradi Plana. Nakon usklađivanja i usaglašavanja svih primjedbi i sugestija sa navedenim subjektima planiranja na 35. Sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj 24.02.2016. godine donesena je Odluka o pristupanju izradi predmetnog plana („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/16).
- c) Izrada detaljne planske dokumentacije podrazumijeva primjenu važeće regulative u oblasti prostornog uređenja, pa tako i člana 4. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.
- d) Vizija Univerziteta u kojoj se ima javno i društveno dobro staviti na prvo mjesto je implementirana u Planu na način da je kvadrant javni otvoreni prostor kome gravitira stanovništvo grada, regije i Bosne i Hercegovine, a poštujući odredbe Urbanističkog plana grada Sarajeva za period 1986. – 2015.

8. Udruženje građana EKO AKCIJA

S obzirom da:

1. Organiziranjem javnog uvida i javne rasprave četiri godine i devet mjeseci nakon usvajanja Nacrta urbanističkog plana Kvadrant C – Marijin Dvor, prekršene su odredbe člana 37. stav (6) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17 i 1/18) gdje je navedeno da javni uvid za planske dokumente iz nadležnosti Grada i općina može trajati za detaljne planske dokumente do 30 dana.
2. Nije traženo mišljenje od nadležnog ministarstva o potrebi vršenja strateške procjene utjecaja plana na okoliš čime su prekršene odredbe Uredbe o strategijskoj procjeni utjecaja planova i programa na okoliš („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 32/11).
3. „Studijom o urbanim ventilacionim koridorima i utjecaju visokih zgrada” definirani su ventilacioni koridori na području Sarajeva i donesene odgovarajuće preporuke. Područje obuhvata regulacionog plana „Kvadrant C – Novo Sarajevo” se nalazi na području zaštitnog pojasa primarnih ventilacionih koridora, koridora Miljacke i koridora „Glavna cesta”. Planirana gradnja je u suprotnosti sa preporukama Studije gdje su navedene sljedeće zaštitne mjere za primarne koridore:
 - Sprječavanje gradnje novih zgrada u zoni od 20m od obale rijeke Miljacke i ruba glavne saobraćajnice, s obje strane koridora.
 - Ograničavanje visine zgrada na 20 metara (P+ 6) u zoni od 200m s obje strane glavnih ventilacionih koridora
 - Koeficijent maksimalne površine 1.
 - Primjena tehničkih smjernica za prostorno planiranje i projektiranje objekata s ciljem poboljšanja strujanja zraka.Grad nikada nije ispoštovao Zaključak Skupštine kojim su ”zaduženi nosioci pripreme i izrade planske dokumentacije (Grad, općine, Zavod) da prilikom donošenja nove, odnosno izmjena i dopuna važeće planske dokumentacije kao i planova čija je izrada u toku, provode zaključke i preporuke sadržane u Studiji usvojenoj od strane Vlade, kao i uslove koje je potrebno poštovati prema važećem Urbanističkom planu Grada Sarajeva od 1985.-2015. godine (kao planu višeg reda) donesenom 1990. godine od Skupštine Grada Sarajeva, a čiji prečišćeni tekst je utvrdila Zakonodavno-pravna komisija 1999. godine”, nego se čekalo da Skupština ukine zaključak, da se održe lokalni izbori i tek onda su organizirani javni uvid i javna rasprava.
4. Planiranjem novih visokih zgrada nisu ispoštovane odredbe važećeg Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo za period od 1986. do 2015. godine, gdje je u odjeljku 2.12.2. Klima (Kvalitet klime) navedeno:

„Međutim, postoje uslovi koje je neophodno poštovati da bi se obezbijedio pozitivan efekt urbanizacije na kvalitet klime, i to:

 - kod planiranja rasporeda objekata na terenu mora se strogo voditi računa (što do sada nije bio slučaj) da se objektima ne sprečava prirodna ventilacija,

horizontalno kretanje vazduha osim doline, te dnevni i noćni vjetar uz i niz padinu,

- izbjegavati izgradnju visokih objekata, jer oni u uslovima toplotnog otoka utiču na pojačanje vertikalnog strujanja (efekt dimnjaka) izaziva turbulenciju i snažno lokalno strujanje, koje je veoma neugodno i doprinosi porastu koncentracije štetnih materija u okolini i uz sam objekt, "
- 5. Drastičnim smanjenjem zelenih površina u obuhvatu plana nije ispoštovan Posebni cilj važećeg Urbanističkog plana
„Zadržati sve postojeće površine urbanog zelenila u toj namjeni, a proširenja do dostizanja normativa i standarda radi poboljšanja kvaliteta života, obezbijediti zahvatanjem novih površina uz istovremeno poboljšanje kvaliteta urbanog zelenila i obezbjeđenje jedinstvenog sistema urbanog zelenila; (npr. Realizacijom programa revitalizacije zelenila grada Sarajeva za period 1993.-2000. godine)“.
- 6. Drastičnim smanjenjem zelenih površina u obuhvatu plana nije ispoštovana odredba odjeljka 2.6. Urbano zelenilo – rekreacija i sport Urbanističkog plana gdje je navedeno da bi trebalo dostići 47, 97 m² zelenila po stanovniku.
"Prema podacima o površinama općina Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo i Novi Grad i površinama javnog zelenila u ovim općinama izračunato je da procentualna zastupljenost zelenih urbanih područja u jezgri Grada Sarajeva iznosi samo 1 što ga smješta na samo dno ljestvice evropskih gradova po ovom pitanju." (KEAP, 2016-221)
- 7. Drastičnim smanjenjem zelenih površina u obuhvatu plana nije odjeljka 2.14.1. Opšti i zajednički uslovi Urbanističkog plana gdje je navedeno da:
„Longitudinalnost grada će se ublažiti prodorom zelenila, uvodeći zelenilo kao bitan element urbanističke strukture, koji treba da djeluje cjelovito u vidu zelenih transverzala, istovremeno povezujući okolne bogate šumske komplekse u jedinstven sistem zelenila. " tražimo povlačenje predloženog Nacrta Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“

Stav predlagača: Primjedbe su neosnovane.

Primjedbe se odnose na a) proceduru donošenja plana, b) potrebu traženja mišljenja od nadležnog ministarstva za vršenje strateške procjene utjecaja na okoliš u pripremi izrade Plana, c) odnos prema Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i utjecaju visokih zgrada, d), e) i f) primjena odredbi Urbanističkog plana Grada Sarajeva za period 1986.-2015.

Obrazloženje:

- a) Procedura donošenja Plana je definirana Zakonom o prostornom uređenju, Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja i verifikovanom Osnovnom koncepcijom Plana. Na toj osnovi izrađen je Nacrt Plana, koji je usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te je provedena javna rasprava i javni uvid.
- b) Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo u članu 34, alineja (3) definirao je kada je potrebno pribaviti mišljenje nadležnog ministarstva o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš. Osnovna koncepcija Plana je verifikovana od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

- c) Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo od 26.02.2024.godine stavljen van snage Zaključak o ventilacionim koridorima broj: 01-04-3436-6/20 od 25.02.2020.godine.
- d) e) i f) Izrada regulacionog plana podrazumijeva primjenu odredbi važećih planova višeg reda.

9. Udruženje RAD ZA GRAD

Na javnoj raspravi održanoj 27. novembra 2024. godine u Općini Novo Sarajevo o Nacrtu Regulacionog plana Kvadrant C, glasovi građanki i građana, kao i stručnih krugova, bili su nepodijeljeni i nedvosmisleni.

ZAKLJUČAK 1:

GRADSKO VIJEĆE GRADA SARAJEVA MORA POVUĆI OVAJ DOKUMENT.

ZAKLJUČAK 2

Na lokalitetu Kvadrant C ne smije biti nikakve gradnje. Moraju se planirati otvoreni nekomercijalni javni prostori i bogato zelenilo.

Nadalje, od gradonačelnika Sarajeva zahtijeva se da pokrene izradu nove planske dokumentacije, ali tako da prvi korak procesa bude serijal javnih tribina (uživo) po gradskim općinama na kojima će građanstvo Sarajeva definirati novi koncept lokaliteta na osnovu svojih potreba.

Podsjećamo da se izrada nove dokumentacije treba vršiti uz puno i djelotvorno uključanje šire javnosti u svaku fazu rada, što je i zakonska obaveza definirana federalnom Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

Napominjemo da je u slučaju postojećeg Nacrta grubo prekršena ta Uredba utoliko što nije sačinjen program uključivanja javnosti u izradu dokumenta.

Stav predlagača: Primjedbe nisu osnovane.

Obrazloženje:

Procedura i nadležnosti za pokretanje izrade, usvajanja i provođenja plana definirana je Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

10. TELOPTIC d.o.o. Sarajevo

Kao investitori II faze objekta „Importane centar“, traže planiranje objekta u skladu sa Idejnim projektom i Urbanističkom saglasnosti izdatom 2013. godine, a ista je istekla 2015. godine zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (uklanjanje objekta MUP-a), iako je u tu svrhu uplaćen iznos od preko 2 miliona KM.

Stav predlagača: Primjedba nije prihvaćena.

Obrazloženje:

Prijedlog Plana se sastoji, između ostalog, i od Odluke o provođenju Plana kojom su utvrđeni urbanističko-tehnički parametri za predmetni obuhvat, a u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ („Službene Novine Kantona Sarajevo“, broj 11/16). U Prijedlogu Plana maksimalna visina planiranih objekta prema ulici Zmaja od Bosne iznosi 50 m.

11. MDC NEKRETNINE d.o.o Sarajevo

Kao vlasnici zemljišta i investitori traže usvajanje regulacionog plana sa planiranim jedinstvenim objektom, koji predstavlja spajanje planiranih objekata P1 i P2 iz RP 2003. godine sa uvećanjem gabarita u cilju boljeg i kvalitetnijeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja.

Stav predlagača: Primjedba nije prihvaćena.

Obrazloženje:

Prijedlog Plana se sastoji, između ostalog, i od Odluke o provođenju Plana kojom su utvrđeni urbanističko-tehnički parametri za predmetni obuhvat, a u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kvadrant C-Marijin Dvor“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 11/16.). Regulacioni plan Kvadrant C – Marijin Dvor (Službene novine Kantona Sarajevo br. 27/03) je rađen u kontekstu tog vremena i tadašnjeg zatečenog stanja na terenu. Smatramo da je u Prijedlogu Plana pomjeranje građevinskih linija, horizontalnog i vertikalnog gabarita planiranog poslovno-stambenog objekta (WTC) u odnosu na objekt koji je projektirao akademik arhitekt Juraj Neidhardt opravdano i prihvaćeno. Smanjen je horizontalni i vertikalni gabarit predmetnog objekta, na način da je maksimalna visina objekta prema ulici Zmaja od Bosne 50 m (u odnosu na visinu od 54 m objekta PMFa), smanjen je BGP i pomjeren je prema istočnoj strani vlasničke parcele u odnosu na Nacrt Plana.

12. SILVA VUJOVIĆ

Ne slaže se sa odlukom o daljoj gradnji na ovom lokalitetu.

13. JUDITH BRAND u ime grupe građana

Traže da se odustane od predloženog Nacrta RP i da se donese novi koji umjesto planiranja daljnje stambene i poslovne gradnje, treba sadržavati izgradnju javnog amfiteatra/otvorene scene, izgradnju pješačkog mosta preko saobraćajnice Zmaja od Bosne i kreiranje parka. Traže da se proglasi javni interes nad zemljištem.

14. ALEM LOGO – SFS GROUP

Podržava predloženi plan, ističući bitnost gradnje WTC-a kojim grad i država dobivaju benefite, te doprinosi lokalnoj i nacionalnoj ekonomiji, i to: promocija međunarodne trgovine, privlačenje stranih investicija, pružanje poslovne infrastrukture, podrška lokalnim preduzećima, povećanje turističkog prometa, razvoj lokalne ekonomije i dr.

15. ARMIN LIMO, Ambasador BiH u Republici Indoneziji

Izražava podršku inicijativi za izgradnju World Trade Centra Sarajevo, koji predstavlja priliku za transformaciju našeg grada u međunarodno prepoznatljiv ekonomski i kulturni centar.

16. DUŠAN MARKOVIĆ

Izrazio je zadovoljstvo i podršku novom planskom dokumentu.

17. MAHIR HODŽIĆ i ADIS HODŽIĆ – GLOBAL SECURITY d.o.o.

Podržavaju dali proces usvajanja RP-a i naglašavaju važnost projekta WTC-a, koji donosi mnogo više od ekonomske koristi

18. MIRZA RAMIĆ i BAJRO ČOMOR, vijećnici DF Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Dostavili su primjedbe na proceduru i propuste kod održavanja javne rasprave (protekli vremenski period). Traže da se stavi moratorij na visoku gradnju do donošenja novog UP. Protive se uzurpaciji zemljišta PMF-a, te kao Klub vijećnika DF ovakve radnje neće podržati.

Dostavljamo mišljenje u postupku Javne rasprave o Nacrtu regulacionog plana Kvadrant C - Marijin Dvor i tražimo da se odustane od predloženih izmjena RP-a. Uvidom u cijelu proceduru donošenja strateškog planskog dokumenata utvrdili smo višestruko kršenje zakona.

Prvi se odnosi na činjenicu propusta održavanja Javne rasprave. Naime Gradsko vijeće Grada Sarajeva je 2020. godine, razmotrilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kvadrant C - Marijin Dvor sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Kvadrant C - Marijin Dvor“, te je iste godine upućen na Javni uvid i Javnu raspravu u trajanju od trideset dana koja se nije održala u okviru zakonske odredbe.

Javnoj raspravi prethodila je i Odluka o ukidanju vjetrokorida koji su način za poboljšanje klime i smanjenja zagađenja zraka u gradovima.

Ujedno trenutno je u postupku izrada Prijedloga Urbanističkog plana Kantona Sarajevo , planskog dokumenta višeg reda. Obzirom na pravni vakuum u kojem se nalazimo uzevši u obzir Odluku o ukidanju vjetrokorida i vrijeme u kojem očekujemo novi UP cijenimo jedinu ispravnu stratešku aktivnost u pravcu zahtjeva za moratorij na gradnju visokih objekata do okončanja novog UP.

Također, očekujemo da će sve nadležne institucije obratiti posebnu pažnju na okolnost uzurpacije zemljišta PMF-a ovim Nacrtom RP-a bez ikakvih konsultacija sa Fakultetom kao i zemljišta koje pripada Univerzitetu u Sarajevu. Ovakve i slične radnje Klub Demokratske fronte Općinskog vijeća Novo Sarajevo neće podržati.

19. ADANA ČELIK

Dostavila je primjedbe na Nacrt, da ne smije biti nikakve gradnje, već javni prostori i zelenilo. Traži da Gradsko vijeće povuče ovaj dokument, te od Gradonačelnika traže da pokrene izradu nove planske dokumentacije, sa serijalom javnih tribina, na kojima će građani Sarajeva definirati novi koncept lokaliteta na osnovu svojih potreba.

20. SLOBODANKA KRSTANOVIĆ u ime grupe građana

Traže da se odustane od predloženog Nacrta RP i da se donese novi koji umjesto planiranja daljnje stambene i poslovne gradnje, treba sadržavati izgradnju javnog amfiteatra/ otvorene scene, izgradnju pješačkog mosta preko saobraćajnice Zmaja od Bosne i kreiranje parka. Traže da se proglasi javni interes nad zemljištem.

21. NANA PILAVIĆ

Dostavila je primjedbe na Nacrt, da ne smije biti nikakve gradnje, već javni prostori i zelenilo. Traži da Gradsko vijeće povuče ovaj dokument, te od Gradonačelnika traže

da pokrene izradu nove planske dokumentacije, sa serijalom javnih tribina, na kojima će građani Sarajeva definirati novi koncept lokaliteta na osnovu svojih potreba.

22. ELVIRA HUSKIĆ- HADŽIĆ

Dostavila je primjedbe na Nacrt, da ne smije biti nikakve gradnje, već javni prostori i zelenilo. Traži da Gradsko vijeće povuče ovaj dokument, te od Gradonačelnika traže da pokrene izradu nove planske dokumentacije, sa serijalom javnih tribina, na kojima će građani Sarajeva definirati novi koncept lokaliteta na osnovu svojih potreba.

23. ADNAN OMEROVIĆ - KVADRAT d.o.o. Sarajevo

Arhitekta sa 45 godina radnog iskustva i učesnik u budućem projektu WTC-a, dostavio je opis projekta sa osvrtom na lokaciju i ambijent.

Skreće pažnju na negativne reakcije kolega arhitekata, koji žestoko kritikuju predloženi projekat, a nisu ga ni vidjeli, kao i tendencioznu manipulaciju s BGP objekta i obmanjivanje javnosti

24. Prof. dr. SANJIN KORDIĆ - BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE

Izrazio podršku projekt WTC-a, koji osim kulturnih vrijednosti, doprinosi ekonomskoj stabilnosti i međunarodnoj saradnji.

25. Prof. dr. AZRUDIN HUSIKA, dipl. ing.

Kao univerzitetski profesor na Mašinskom fakultetu Sarajevo, koji od 2012. godine predaje na predmetu Zaštita zraka, kao stručnjak za kvalitet zraka, te bio uključen u izradu Urbanističkog plana kao član Savjeta plana, dostavio je svoje mišljenje o Nacrtu RP-a. Smatra da se planirani objekti mogu izgraditi uz minimalan utjecaj na ventilacioni koridor, te izgradnju treba iskoristiti za demonstraciju energetske efikasnosti i veću primjenu obnovljivih izvora energije. Također, istakao je značaj izgradnje predviđenih sadržaja, naročito podzemnih garaža, u nedostatku parking mjesta, odnosno garaža koji je problem u cijelom gradu.

26. GORANA MLINAREVIĆ

Dostavila je primjedbe na Nacrt, da ne smije biti nikakve gradnje, već javni prostori i zelenilo. Traži da Gradsko vijeće povuče ovaj dokument, te od Gradonačelnika traže da pokrene izradu nove planske dokumentacije, sa serijalom javnih tribina, na kojima će građani Sarajeva definirati novi koncept lokaliteta na osnovu svojih potreba.

27. AZRA JAJETović

Dostavila je primjedbe na Nacrt, da ne smije biti nikakve gradnje, već javni prostori i zelenilo. Traži da Gradsko vijeće povuče ovaj dokument, te od Gradonačelnika traže da pokrene izradu nove planske dokumentacije, sa serijalom javnih tribina, na kojima će građani Sarajeva definirati novi koncept lokaliteta na osnovu svojih potreba.

28. DAMIR LAČEVIĆ u ime grupe građana

Traže da se odustane od predloženog Nacrta RP i da se donese novi koji umjesto planiranja daljnje stambene i poslovne gradnje, treba sadržavati izgradnju javnog amfiteatra/otvorene scene, izgradnju pješačkog mosta preko saobraćajnice Zmaja od Bosne i kreiranje parka. Traže da se proglasi javni interes nad zemljištem.

29. NELA POROBIĆ

Dostavila je primjedbe na Nacrt, da ne smije biti nikakve gradnje, već javni prostori i zelenilo. Traži da Gradsko vijeće povuče ovaj dokument, te od Gradonačelnika traže da pokrene izradu nove planske dokumentacije, sa serijalom javnih tribina, na kojima će građani Sarajeva definirati novi koncept lokaliteta na osnovu svojih potreba.

30. MIRJANA EVTOV

Dostavila je primjedbe na Nacrt, da ne smije biti nikakve gradnje, već javni prostori i zelenilo. Traži da Gradsko vijeće povuče ovaj dokument, te od Gradonačelnika traže da pokrene izradu nove planske dokumentacije, sa serijalom javnih tribina, na kojima će građani Sarajeva definirati novi koncept lokaliteta na osnovu svojih potreba.

31. SVJETLANA NEDIMOVIĆ

Dostavila je primjedbe na Nacrt, da ne smije biti nikakve gradnje, već javni prostori i zelenilo. Traži da Gradsko vijeće povuče ovaj dokument, te od Gradonačelnika traže da pokrene izradu nove planske dokumentacije, sa serijalom javnih tribina, na kojima će građani Sarajeva definirati novi koncept lokaliteta na osnovu svojih potreba.

32. MELA MLIVO

Dostavila je primjedbe na Nacrt i traži zabranu izgradnje visokih objekata i poštivanje vjetrokoridora.

33. BRANIMIR BEVANDA

Izrazio je zabrinutost za budućnost grada, te traži povlačenje Nacrta dokumenta. Protivi se daljoj gradnji na lokalitetu i traži planiranje parkovskih površina.

34. MANE VRHOVAC

Traži dostavu Zapisnika sa javne rasprave i odbacivanje Nacrta plana, u skladu sa interesom građana i njihovim zaključkom na javnoj raspravi.

U raspravi i iznošenju činjenica od strane eksperata arhitekata i građevinske struke kao i profesora Univerziteta koji predaju studentima ovu oblast, temeljito su data stručna obrazloženja po kojima je Nacrt Prostornog plana "Kvadrant C - Marijin Dvor" u potpunosti neprihvatljiv. Također je istupilo više predstavnika udruženja građana kao i sami građani pojedinačno koji su također potvrdili da je navedeni Nacrt nedovoljno stručno pripremljen te da ne odražava javni interes niti interes građana Općine Novo Sarajevo kao i građana grada Sarajeva. Prezentiranjem stavova kao i stručnih činjenica vezanih za Nacrt jasno je bilo da interes za takav Prostorni plan Kvadranta C Marijin Dvor, nemaju građani ovog grada nego da interes za isti postoji jedino od strane pojedinaca koji žele da se dodatno obogate na štetu građana. Na osnovu ovoga lako je zaključiti da svi oni koji ovaj Nacrt pokušavaju da provedu podržavaju ili učestvuju u korupciji zajedno sa pojedinim političarima grada koji ovo pokušavaju provesti po svaku cijenu, obzirom da ne postoji nikakva opravdanost u stručnom smislu, niti postoji interes građana.

Na Javnoj raspravi se postavilo se i validno pitanje da li se nekim korekcijama ovaj Nacrt može popraviti, ali je sasvim jasno dato do znanja predstavnicima Zavoda, Grada i Općine da to nije moguće, jer je u osnovi izrade ovog Nacrta Prostornog

Plana postojao sasvim pogrešan pristup sa brojnim pogrešnim ali i ne primijenjenim metodama, greškama u primjeni ranijih standarda i urbanističkih planova uz nepoštivanje zaštite grada od daljeg zagađenja, dodatnog zagušenja saobraćajnica, smanjenjem i zagušenjem parking mjesta kao i onemogućavanje pristupa građanima cjelovitim zelenim površinama uz dalju devastaciju jedinog drvoreda i Vilsonovog šetališta kao i brojnih drugih razloga. Obzirom da su održanoj Javnoj raspravi date sve informacije i razlozi, a na koje nije bilo, niti je moglo biti odgovora, nema potrebe da ponovo sve isto obrazlažem.

U zaključku Javne rasprave se jednoglasno (ne uključujući predstavnike investitora) došlo do zaključka da se predstavljeni Nacrt Prostornog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor” u potpunosti odbaci.

U skladu sa navedenim od strane Grada i Općine koji su organizirali ovu Javnu raspravu je rečeno da će obznaniti Zapisnik sa ove Javne rasprave kako bi prisutni koji su učestvovali mogli biti uvjereni daje isti sačinjen vjerodostojno i sa odgovarajućim donesenim zaključkom, te kako bi u suprotnom mogli reagirati na isti.

Nakon osam dana od održane Javne rasprave još uvijek nije dostupan Zapisnik. Istovremeno u kontaktu sa pojedinim državnim službenicima odsjeka za Urbanizam Općine Novo Sarajeva suprotno relevantnom zakonu i drugim propisima se tvrdi da Zapisnik nije javno dostupan, odnosno daje tajan.

Podsjećam da je u članu 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH, navedeno: "Pravo pristupa. Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obvezu da te informacije priopći. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom."

U Bosni i Hercegovini zapisnik sa javne rasprave, kojoj su prisustvovali građani, se smatra javnim dokumentom. Ovo proizlazi iz načela javnosti rada javnih organa i transparentnosti, posebno u procesima koji uključuju javne konsultacije ili učešće građana.

Javnost zapisnika može biti ograničena ili isključena u posebnim slučajevima, npr. kada:

- Sadrži povjerljive informacije - Ako se tokom rasprave obrađuju podaci koji su zaštićeni zakonima o zaštiti ličnih podataka, poslovnim tajnama, državnim tajnama ili nekim drugim posebnim propisima.
- Zakon predviđa drugačije - Ako postoje posebni zakoni ili pravilnici koji određuju da je određena vrsta zapisnika povjerljiva.

Dakle, u slučaju održane Javne rasprave ne može postojati razlozi da Zapisnik sa iste ne bude javno objavljen. U suprotnom će se smatrati da osobe koje to čine učestvuju u nezakonitim radnjama i mogućoj korupciji.

Stoga Vas molim na ovaj način, a obzirom da je nemoguće doći u razuman kontakt sa zaduženim osobama koje učestvuju u izradi i organizaciji Javne rasprave, da mi dostavite ili date informaciju gdje ćete i kada objaviti vjerodostojan Zapisnik sa Javne rasprave o Nacrtu Prostornog plana "Kvadrant C Marijin Dvor", koja je održana 27.11.2024. godine u sali Općine Novo Sarajevo. U zaštiti svojih prava sam u suprotnom prisiljen poduzeti i druge pravne radnje.

Također Vas molim da postupite u skladu sa interesom građana i postupite u skladu sa donesenim zaključkom, a to je da se predloženi Nacrt u potpunosti odbaci.

35. AMILA OLOVČIĆ

Ne podržava gradnju kompleksa WTC-a. Potrebno što više zelenila, čist zrak, bolji i kvalitetniji život. Zdravlje građana treba biti ispred svake investicije.

36. SABINA IDRIZOVIĆ

Protivi se bilo kakvoj daljoj gradnji u Sarajevu.

37. GRAĐANIN SARAJEVA

Protivi se bilo kakvoj daljoj gradnji u Sarajevu.

38. ADMIR SEJDIĆ

Protivi se gradnji i traži da se poništi Nacrt RP-a.

39. RENAD ŠEREMET

Protivi se izgradnji bilo kakvog objekta i traži da se poništi Nacrt RP-a.

40. HARIS FAGINOVIĆ

Izrazio je podršku projektu WTC-a i njegovoj izgradnji. Kao elektroinženjer, smatra da ovakvi projekti otvaraju nove prilike za razvoj firmi u oblasti elektroinženjeringa i IT-a, a kroz implementaciju pametnih tehnologija predstavljaju temelje za razvoj održive i moderne urbane sredine.

41. SFS Group Team

Izražavaju podršku projektu World Trade Centra i benefitima dolaska tako velike američke investicije u razvoju našeg grada i države.